



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 1957-2025/CC1

RESOLUCIÓN FINAL N° 0822-2026/CC1

DENUNCIANTE : MARCO ANTONIO SERNAQUE RUIZ (SEÑOR SERNAQUE)
DENUNCIADO : BANCO BBVA PERÚ S.A.¹ (BANCO)
MATERIAS : PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
DEBER DE IDONEIDAD
DEBER DE ATENCIÓN DE RECLAMOS
MEDIDAS CORRECTIVAS
GRADUACIÓN DE SANCIÓN
ACTIVIDAD : SISTEMA FINANCIERO BANCARIO
SANCIÓN : **BANCO BBVA PERÚ S.A.: ONCE CON SESENTA (11,60)**
UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS (UIT)
BANCO BBVA PERÚ S.A.: ONCE CON SESENTA (11,60)
UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS (UIT)

Lima, 18 de marzo de 2026

ANTECEDENTES

1. Mediante escrito del 15 de agosto de 2025, complementado con escrito del 1 de setiembre de 2025 y subsanado con escrito del 18 de setiembre de 2025, el señor Sernaque interpuso una denuncia contra el Banco por presuntas infracciones a la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, Código), señalando lo siguiente:
 - (i) El 9 de agosto de 2025, tras el robo de su celular, se realizaron 2 transferencias no reconocidas por los importes de S/ 15 000,00 y S/ 14 000,00 con cargo a su cuenta de ahorros 0011-0142-020****253, pese a que no tuvo conocimiento y no dio su autorización o validación.
 - (ii) Agrega que, se incluyó el cobro del importe de S/ 84,00 por el concepto de comisión por transferencia.
 - (iii) Así también, el mismo día, 9 de agosto de 2025, se desembolsó el préstamo personal al toque, con contrato 0011-0814-*****9651-11, a su cuenta de ahorros 0011-0142-020****253, por el monto de S/ 35 000,00, pese a que no tuvo conocimiento y no dio su autorización o validación. Agrega que, se incluyeron intereses por el importe de S/ 15 471,04 y un seguro de desgravamen por el importe de S/ 845,35.
 - (i) Debido a ello, el 9 de agosto de 2025 presentó el reclamo 09082500737, el 11 de agosto de 2025 presentó el reclamo 11082500284 y el 12 de agosto de 2025 presentó los reclamos 12082501216 y 12082501273 ante el Banco, indicando los hechos antes descritos; sin embargo, el Banco, a través de las comunicaciones

¹ Con Registro Único de Contribuyentes N° 20100047218.



del 12 y 14 de agosto de 2025, brindó respuesta no favorable, argumentando que las operaciones se realizaron utilizando credenciales de seguridad.

3. El señor Sernaque solicitó en calidad de medida correctiva que se ordene al Banco: (i) la anulación y cancelación definitiva del préstamo personal desembolsado en su cuenta de ahorros, por el importe ascendente a S/ 35 000,00, incluyendo la anulación de todos los intereses, comisiones y cualquier otro cargo que se haya generado o se pretenda generar a partir de dicha operación no reconocida y (ii) la devolución y extorno inmediato del monto total de S/ 29 000,00, correspondiente a las dos transferencias realizadas desde su cuenta de ahorros a sus cuentas en otros bancos. Así también, solicitó el pago de costas y costos.
4. Cabe precisar que, mediante su escrito del 18 de setiembre de 2025, el señor Sernaque brindó su consentimiento expreso para que el Banco suministre toda la documentación y/o información que pueda contener o estar relacionada con operaciones pasivas vinculadas a los productos financieros materia de denuncia.
5. Mediante Resolución N° 3492-2025/CC1 del 26 de setiembre de 2025, la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 (en adelante, Comisión) admitió a trámite la denuncia interpuesta por el señor Sernaque contra el Banco, realizando la imputación de cargos siguiente:

“(…)

SEGUNDO: admitir a trámite la denuncia del 15 de agosto de 2025, subsanada con escrito del 18 de setiembre de 2025, interpuesta por el señor Marco Antonio Sernaque Ruiz contra Banco BBVA Perú S.A. por lo siguiente:

- (i) *Presunta infracción a los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en la medida que el proveedor denunciado no habría adoptado las medidas de seguridad pertinentes, al permitir que, el 9 de agosto de 2025, se realicen dos (2) operaciones no reconocidas con cargo a la Cuenta de Ahorros N°0011-0142-020****253 del denunciante, pese a que no tuvo conocimiento y no dio su autorización o validación. El detalle de las operaciones es el siguiente:*

FECHA	HORA	DETALLE	MONTO
9/08/2025	15:45	PAGO DE SERV	S/ 15 000,00
9/08/2025	15:51	PAGO DE SERV	S/ 14 000,00

- (ii) *Presunta infracción al literal b) del numeral 56.1 del artículo 56° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en la medida que el proveedor denunciado habría atribuido al denunciante, en fecha 9 de agosto de 2025, la contratación del Préstamo Personal al Toque, con contrato N°0011-0814-*****9651-11, por el importe de S/ 35 000,00, pese a que no tuvo conocimiento y no dio su autorización o validación.*

“(…)”

6. Mediante Resolución N° 3 del 28 de enero de 2026, la Secretaría Técnica de la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 (en adelante, Secretaría Técnica) amplió la imputación de cargos efectuada a través de la Resolución N° 3492-2025/CC1, de acuerdo con lo siguiente:

“(…)”



PRIMERO: ampliar la imputación de cargos efectuada a través de la Resolución N° 3492-2025/CC1 del 26 de setiembre de 2025, respecto a la denuncia interpuesta por el señor Marco Antonio Sernaque Ruiz contra Banco BBVA Perú S.A., de acuerdo con lo siguiente:

- (i) *Presunta infracción al numeral 88.1 del artículo 88° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en la medida que la entidad bancaria no habría brindado una respuesta adecuada al reclamo N° 09082500737 del 09 de agosto de 2025.*
- (ii) *Presunta infracción al numeral 88.1 del artículo 88° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en la medida que la entidad bancaria no habría brindado una respuesta adecuada al reclamo N° 11082500284 del 11 de agosto de 2025.*
- (iii) *Presunta infracción al numeral 88.1 del artículo 88° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en la medida que la entidad bancaria no habría brindado una respuesta adecuada al reclamo N° 12082501216 del 12 de agosto de 2025.*
- (iv) *Presunta infracción al numeral 88.1 del artículo 88° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en la medida que la entidad bancaria no habría brindado una respuesta adecuada al reclamo N° 12082501273 del 12 de agosto de 2025.*
- (...)"

7. El 5 de febrero de 2026, el Banco presentó sus descargos, conforme al siguiente detalle:

- (i) Solicitó la improcedencia de la denuncia por sustracción de la materia y falta actual de interés para obrar del denunciante, toda vez que el préstamo fue desembolsado en la cuenta del denunciante y, con dichos fondos se realizaron las operaciones denunciadas, las cuales corresponden a transferencias a cuentas de titularidad del denunciante; por lo que, no existe un perjuicio económico para el consumidor.
- (ii) El denunciante omitió informar que las operaciones no reconocidas corresponden a transferencias entre cuentas propias de su titularidad, lo cual vulnera el principio de buena fe procedimental.

Sobre la atribución del préstamo y las operaciones no reconocidas

- (iii) El enrolamiento del usuario al canal digital se realiza utilizando 2 factores de autenticación independientes, los cuales son (i) datos y número de la tarjeta (algo que el usuario posee), clave de la tarjeta (algo que el usuario conoce) y (iii) DNI. Después se le asignan credenciales (contraseña de acceso de 6 dígitos), con las cuales podrá iniciar sesión. No obstante, para poder realizar operaciones deberá activar y usar la clave digital (softtoken, token digital o token de software).
- (iv) Para la realización de las operaciones cuestionadas, el denunciante realizó la activación del token digital el 18 de mayo de 2023 y se remitió la clave SMS al celular seguro 961****2 que registró.
- (v) No es un hecho controvertido la afiliación del denunciante a la banca móvil ni al token digital.
- (vi) Sobre el primer paso de la autenticación reforzada, el primer factor es el inicio de sesión a la banca móvil registrado el 9 de agosto de 2026 en diversas ocasiones de manera correcta y el segundo factor es el token digital.



- (vii) Sobre el segundo paso de la autenticación reforzada, la clave token es el código de autenticación criptográfico, la cual fue expedida luego de validada la presencia de los 2 factores de autenticación.
- (viii) Sobre el tercer paso de la autenticación reforzada, se notificó a través de correo electrónico registrado por el denunciante la realización de las 2 operaciones no reconocidas y también se notificó la contratación del préstamo.

Sobre no haber atendido adecuadamente los reclamos 09082500737, 11082500284, 12082501216 y 12082501273

- (ix) Se cumplió con cursar oportunamente la respuesta a los reclamos presentados por el denunciante, las cuales guardan concordancia con la materia reclamada.
 - (x) La norma no obliga a los proveedores a atender de manera favorable los reclamos y solicitudes que formulen los consumidores, sino únicamente a brindar una respuesta oportuna, veraz y concreta.
8. El 2 de marzo de 2026, la Secretaría Técnica emitió el Informe Final de Instrucción N° 0304-2026/CC1-ST, mediante el cual recomendó lo siguiente:
- (i) Sancionar al Banco con una multa de 11,60 UIT, por la infracción del literal b) del numeral 56.1 del artículo 56° del Código, en la medida que no cumplió con acreditar que la contratación préstamo personal al toque 0011-0814-*****9651-11, fue debidamente atribuida al denunciante.
 - (ii) Sancionar al Banco con una multa de 11,60 UIT, por la infracción a los artículos 18° y 19° del Código, en la medida que no ha quedado acreditada la validez de dos operaciones no reconocidas por el importe total de S/ 29 000,00 con cargo a la cuenta de ahorros 0011-0142-020****253 del denunciante.
 - (iii) Declarar infundada la denuncia interpuesta por el señor Sernaque contra el Banco por presunta infracción al numeral 88.1 del artículo 88° del Código, en la medida que ha quedado acreditado que la entidad bancaria atendió de manera adecuada el reclamo 09082500737 del 09 de agosto de 2025.
 - (iv) Declarar infundada la denuncia interpuesta por el señor Sernaque contra el Banco por presunta infracción al numeral 88.1 del artículo 88° del Código, en la medida que ha quedado acreditado que la entidad bancaria atendió de manera adecuada el reclamo 11082500284 del 11 de agosto de 2025.
 - (v) Declarar infundada la denuncia interpuesta por el señor Sernaque contra el Banco por presunta infracción al numeral 88.1 del artículo 88° del Código, en la medida que ha quedado acreditado que la entidad bancaria atendió de manera adecuada el reclamo 12082501216 del 12 de agosto de 2025.
 - (vi) Declarar infundada la denuncia interpuesta por el señor Sernaque contra el Banco por presunta infracción al numeral 88.1 del artículo 88° del Código, en la medida



que ha quedado acreditado que la entidad bancaria atendió de manera adecuada el reclamo 12082501273 del 12 de agosto de 2025.

9. Por Resolución N° 4 del 2 de marzo de 2026, se puso en conocimiento a las partes el Informe Final de Instrucción N° 0304-2026/CC1-ST y les otorgó un plazo de cinco (5) días hábiles para su absolución.
10. El 8 de marzo de 2026, el señor Sernaque presentó su escrito de observaciones al Informe Final de Instrucción N° 0304-2026/CC1 señalando lo siguiente:
 - (i) Sobre la validez de las operaciones precisó que la garantía legal comprende la implementación de medidas de seguridad eficaces, entre ellas el monitoreo y detección de operaciones inusuales o sospechosas, las cuales el Banco debería impedir que sean cargadas al cliente cuando no correspondan a su comportamiento habitual de consumo.
 - (ii) Cuando una operación no corresponde al comportamiento habitual del cliente, no resultaría necesario verificar adicionalmente los requisitos de autorización, pues ello bastaría para acreditar la responsabilidad administrativa de la entidad por el cargo indebido.
 - (iii) El Banco realizó el desembolso del préstamo de S/ 35 000,00 y posteriormente se realizaron transferencias de S/ 15 000,00 y S/ 14 000,00, operaciones por importes que no había realizado anteriormente.
 - (iv) El uso de credenciales, como clave personal, no constituye prueba plena de consentimiento cuando existen indicios razonables de fraude.
 - (v) Solicitó como medida correctiva que se anule el préstamo de S/ 35 000,00 y se rectifique la información reportada ante las centrales de riesgo. Asimismo, se imponga al Banco una sanción.
11. El 10 de marzo de 2026, el Banco presentó su escrito de observaciones al Informe Final de Instrucción N° 0304-2026/CC1 señalando lo siguiente:
 - (i) Reiteró los argumentos presentados en su escrito de descargos.
Sobre la atribución del préstamo de S/ 35 000,00 y la realización de 2 operaciones no reconocidas con cargo a la cuenta de ahorro 0011-0142-020****253
 - (ii) El código que genera la semilla token digital es la clave de 6 dígitos que utiliza para autorizar la operación, brindando seguridad en la ejecución de la operación. Dicha clave necesariamente debe ser generada de manera previa a la autorización de la operación, a fin de cumplir con su función de autorización de la operación dotándola de seguridad.
 - (iii) La transacción UGDS que se registra en el LOG KT80 es la evidencia que la operación ya se ejecutó y esta es siempre generada después de la clave token digital, sea uno o dos segundos después.



- (iv) Se advierte que, se genera la clave token a las 15:39:37 para la ejecución del préstamo, siendo la operación bajo la glosa UGDS cuya ejecución se produjo a las 15:39:38 horas, un segundo después de ser autorizada con la clave token.
12. En consecuencia, corresponde a la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 (en adelante, Comisión) analizar los documentos obrantes en el expediente y emitir la decisión final en el presente procedimiento administrativo.

ANÁLISIS

Cuestiones Previas

(i) Sobre el orden de análisis de las imputaciones

13. A efectos de mantener orden y uniformidad en la evaluación del Informe, corresponde precisar a las partes que el orden de análisis que se aplicará respecto de las imputaciones materia del presente procedimiento será el siguiente:
- (i) Si infringió el literal b) del numeral 56.1 del artículo 56° del Código, en la medida que habría atribuido al denunciante, en fecha 9 de agosto de 2025, la contratación del préstamo personal al toque, con contrato 0011-0814-*****9651-11, por el importe de S/ 35 000,00, pese a que no tuvo conocimiento y no dio su autorización o validación.
 - (ii) Si infringió los artículos 18° y 19° del Código, en la medida que no habría adoptado las medidas de seguridad pertinentes, al permitir que, el 9 de agosto de 2025, se realicen 2 operaciones no reconocidas con cargo a la cuenta de ahorros 0011-0142-020****253 del denunciante, pese a que no tuvo conocimiento y no dio su autorización o validación.
 - (iii) Si infringió al numeral 88.1 del artículo 88° del Código, en la medida que no habría brindado una respuesta adecuada al reclamo N° 09082500737 del 09 de agosto de 2025.
 - (iv) Si infringió al numeral 88.1 del artículo 88° del Código, en la medida que no habría brindado una respuesta adecuada al reclamo N° 11082500284 del 11 de agosto de 2025.
 - (v) Si infringió al numeral 88.1 del artículo 88° del Código, en la medida que no habría brindado una respuesta adecuada al reclamo N° 12082501216 del 12 de agosto de 2025.
 - (vi) Si infringió al numeral 88.1 del artículo 88° del Código, en la medida que no habría brindado una respuesta adecuada al reclamo N° 12082501273 del 12 de agosto de 2025.

(ii) Sobre las imputaciones efectuadas

14. El artículo 156° del TUO de la LPAG establece que corresponde a la autoridad administrativa encauzar de oficio el procedimiento. Asimismo, el numeral 254.3 de su

artículo 254° señala que para el ejercicio de la potestad sancionadora se requiere obligatoriamente que la resolución que da inicio al trámite del procedimiento sancionador contenga la calificación de las presuntas infracciones de los hechos imputados a título de cargo².

— Sobre la precisión de imputaciones

15. Mediante Resolución N° 3492-2025/CC1 del 26 de setiembre de 2025, la Comisión imputó, entre otras, la conducta contenida en el punto (i) del segundo resolutivo de la referida resolución.
16. Sin embargo, se advierte del escrito de denuncia, así como de los descargos del Banco y los medios probatorios aportados por las partes, que las operaciones materia de cuestionamiento corresponden a transferencias interbancarias y no a pago de servicios.
17. En ese sentido, corresponde que enmendar el error material y evaluar la imputación antes señalada, conforme a los siguientes términos:

- (i) *Presunta infracción a los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en la medida que el proveedor denunciado no habría adoptado las medidas de seguridad pertinentes, al permitir que, el 9 de agosto de 2025, se realicen dos (2) operaciones no reconocidas con cargo a la Cuenta de Ahorros N°0011-0142-020****253 del denunciante, pese a que no tuvo conocimiento y no dio su autorización o validación. El detalle de las operaciones es el siguiente:*

FECHA	HORA	DETALLE	MONTO
9/08/2025	15:45	TRANSF. INTERBANCARIA	S/ 15 000,00
9/08/2025	15:51	TRANSF. INTERBANCARIA	S/ 14 000,00

18. Cabe señalar que la precisión efectuada no vulnera el derecho de defensa del proveedor denunciado, pues, en su oportunidad, se le corrió traslado del escrito de denuncia, el cual contenía el detalle de la operación realizada (señalando el concepto correcto) y – en atención a los medios probatorios aportados al procedimiento– existía claridad respecto del concepto de las operaciones efectuadas.

(iii) Sobre la solicitud de improcedencia formulada por el Banco

² **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, LEY N° 27444, aprobado por DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS del 25 de enero de 2019**

Artículo 254°.- Caracteres del procedimiento sancionador

Para el ejercicio de la potestad sancionadora se requiere obligatoriamente haber seguido el procedimiento legal o reglamentariamente establecido caracterizado por:

(...)

3. Notificar a los administrados los hechos que se le imputen a título de cargo la calificación de las infracciones que tales hechos pueden construir y la expresión de las sanciones que, en su caso, se le pudiera imponer, así como la autoridad competente para imponer la sanción y la norma que atribuya tal competencia.

(...)

19. El artículo 108 del Código³ establece que se declarará la improcedencia de la denuncia de parte con lo cual se pondrá fin al procedimiento administrativo cuando el consumidor denunciante carezca de interés para obrar⁴.
20. De esta manera, a efectos de analizar la posible existencia de una infracción, se deberá determinar previamente si el administrado posee un interés legítimo que no haya sido atendido por el Estado. De no verificarse dicho supuesto, la denuncia deberá ser declarada improcedente.
21. Por otro lado, el artículo 321° del Código Procesal Civil⁵, aplicable de manera supletoria al presente procedimiento administrativo⁶, establece que la sustracción de la materia es uno de los supuestos bajo los cuales se concluye anticipadamente un procedimiento sin declaración sobre el fondo. Es así que dicha figura procesal se origina en una situación sobreviniente que conlleva que la materia controvertida desaparezca.
22. En sus descargos, el Banco solicitó se declare la improcedencia de la denuncia por sustracción de la materia y falta de interés para obrar, en la medida que el préstamo cuestionado se había desembolsado a una cuenta de titularidad del denunciante y, con dicho importe se realizaron las operaciones no reconocidas denunciadas, las cuales corresponden a transferencias a cuentas de titularidad del denunciante; por lo que, no existía un perjuicio económico para el consumidor.
23. No obstante, cabe precisar que la evaluación de la procedencia de la denuncia corresponde a un paso anterior a la acreditación de los hechos denunciados, en la medida que corresponde a un análisis del fondo de la controversia; por lo que no corresponde acoger la solicitud del Banco.

³ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por **DECRETO LEGISLATIVO N° 1308**, publicado el 30 de diciembre de 2016.

Artículo 108.- Infracciones administrativas

Sin que la presente enumeración sea taxativa, pondrán fin al procedimiento administrativo la resolución de la autoridad administrativa que declara la improcedencia de la denuncia de parte en los supuestos:

(...)

e) Si existe falta de legitimidad o interés para obrar.

⁴ El interés para obrar, como elemento básico para poder emitir un pronunciamiento válido sobre el fondo de la materia discutida, se define como la necesidad de acudir al órgano jurisdiccional como único medio capaz de procesar y, posteriormente, declarar una decisión respecto de un conflicto de intereses. Asimismo, el interés para obrar ha sido definido como un estado de necesidad, como la exigencia inmediata, actual, irremplazable de tutela jurídica. En: MONROY GÁLVEZ, Juan. Las Excepciones en el Código Procesal Civil Peruano. En: Thémis, Revista de Derecho, N° 27-28, p. 124.

⁵ **RESOLUCION MINISTERIAL N° 010-93-JUS, TEXTO UNICO ORDENADO DEL CODIGO PROCESAL CIVIL.**
Conclusión del proceso sin declaración sobre el fondo. -

Artículo 321.- Concluye el proceso sin declaración sobre el fondo cuando:

1. Se sustrae la pretensión del ámbito jurisdiccional.

(...).

⁶ **LEY N° 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL**, publicada el 2 de abril de 2001.
TÍTULO PRELIMINAR

Artículo VIII.- Deficiencia de fuentes

1. Las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les proponga, por deficiencia de sus fuentes; en tales casos, acudirán a los principios del procedimiento administrativo previstos en esta Ley; en su defecto, a otras fuentes supletorias del derecho administrativo, y sólo subsidiariamente a éstas, a las normas de otros ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y finalidad.

(...).



24. En efecto, en tanto el cuestionamiento del proveedor se encuentra circunscrito a determinar si no hubo agravio por la realización de las operaciones cuestionadas, en la medida que se trataría de un préstamo abonado a la cuenta del denunciante con el que de manera posterior se realizaron transferencias a cuentas del propio denunciante; corresponde indicar que ello será materia de análisis en los acápites siguientes al realizar una evaluación de responsabilidad del proveedor sobre el particular.
25. Por tanto, esta Comisión recomienda desestimar la solicitud de improcedencia planteada por el proveedor denunciado en este extremo.

(iv) Sobre la solicitud de evaluación de la conducta procesal de señor Sernaque

26. En sus descargos, el Banco solicitó que se evalúe la conducta procesal del señor Sernaque, en la medida que, este habría omitido informar que las operaciones no reconocidas corresponden a transferencias realizadas a cuentas de su titularidad, lo cual vulneraría el principio de buena fe procedimental.
27. Al respecto, consideramos oportuno señalar que, en su escrito de *denuncia*⁷ el señor Sernaque solicitó la devolución de S/ 29 000,00 correspondiente a las 2 transferencias realizadas desde su cuenta de ahorros a sus propias cuentas.
28. En ese sentido, contrariamente a lo alegado por el Banco, se ha verificado que el señor Sernaque sí señaló que dichas operaciones se efectuaron a sus propias cuentas.
29. Por tanto, esta Comisión recomienda desestimar la solicitud planteada por el proveedor denunciado en este extremo.

Sobre la infracción al uso de métodos comerciales coercitivos

30. El artículo 65° de la Constitución Política del Perú consagra la defensa por el Estado peruano de los intereses de los consumidores⁸, mandato que es recogido en el literal c) del numeral 1.1 del artículo 1° del Código, el cual reconoce el derecho de los consumidores a la protección de sus intereses económicos y establece la protección contra métodos comerciales coercitivos o cualquier otra práctica similar, así como frente a información interesadamente equívoca respecto de los productos o servicios que son ofrecidos en el mercado⁹.

⁷ Ver página 1 de la pieza procesal N° 1 denominada "20252974900013647900001354692025297490" presentada el 15 de agosto de 2025 por el señor Sernaque.

⁸ **CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ, publicada el 30 de diciembre de 1993**
Artículo 65.- El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo, vela, en particular, por la salud y la seguridad de la población.

⁹ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010**
Artículo 1.- Derechos de los consumidores
1.1 En los términos establecidos por el presente Código, los consumidores tienen los siguientes derechos:
(...)
c. Derecho a la protección de sus intereses económicos y en particular contra las cláusulas abusivas, métodos comerciales coercitivos, cualquier otra práctica análoga e información interesadamente equívoca sobre los productos o servicios.
(...)



31. El literal b) del numeral 56.1 del artículo 56° del Código reconoce el derecho de los consumidores a la protección contra los métodos comerciales coercitivos practicados por los proveedores, en específico estipula que estos no pueden ser obligados a asumir prestaciones que no han pactado o a efectuar pagos por productos o servicios que no han sido requeridos previamente. El referido numeral agrega que, en ningún caso, puede interpretarse el silencio del consumidor como aceptación de dichas prestaciones o pagos, salvo que lo haya autorizado previamente de manera expresa¹⁰.

— **Sobre las medidas de seguridad en torno a las operaciones no reconocidas**

32. Al respecto, en la Resolución Final N° 3003-2024/CC1 del 18 de diciembre de 2024, la Comisión desarrolló los aspectos técnicos y consideraciones normativas que deben aplicarse para el análisis de las denuncias por operaciones no reconocidas, ello en torno al cumplimiento de lo estipulado en el Reglamento de Tarjetas, aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013 y los alcances de la Resolución SBS N° 504-2021, Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad (en adelante, Reglamento de Ciberseguridad)¹¹.

Aplicación al caso concreto

33. El señor Sernaque cuestionó que la entidad bancaria, en fecha 9 de agosto de 2025, le habría atribuido la contratación del préstamo personal al toque de S/ 35 000,00, con contrato 0011-0814-*****9651-11, pese a que no tuvo conocimiento y no dio su autorización o validación.
34. Por su parte, en sus descargos el Banco señaló los argumentos detallados en el numeral 7 y 11 de la presente resolución.
35. Ahora bien, consideramos oportuno precisar que, en el marco de la contratación de un préstamo, el producto financiero involucrado es la cuenta de ahorro en la cual se realiza el desembolso del dinero correspondiente al préstamo.
36. Dicho esto, y considerando que la operación no reconocida consiste en la contratación de un producto financiero—préstamo— realizado el 9 de agosto de 2025 a través de un canal digital (Banca Móvil), este Colegiado considera que el análisis relativo a la atribución del préstamo debe realizarse conforme a las disposiciones establecidas en el Reglamento de Ciberseguridad.
37. Así, en atención a lo dispuesto en la normativa de la materia, a fin de determinar la responsabilidad del Banco, corresponde analizar si la operación no reconocida por el

¹⁰ LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el DECRETO LEGISLATIVO 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016

Artículo 56.- Métodos comerciales coercitivos

56.1 De manera enunciativa y no limitativa, el derecho de todo consumidor a la protección contra los métodos comerciales coercitivos implica que los proveedores no pueden: (...)

- b. Obligar al consumidor a asumir prestaciones que no ha pactado o a efectuar pagos por productos o servicios que no han sido requeridos previamente. En ningún caso puede interpretarse el silencio del consumidor como aceptación de dichas prestaciones o pagos, salvo que lo haya autorizado previamente de manera expresa.

¹¹ Véase los fundamentos 33 al 60.



denunciante se efectuó con una autenticación reforzada, la cual consta de (a) una combinación de factores de autenticación, (b) contar con un control ante ataques de hombre en el medio; y, (c) la notificación al usuario sobre la operación una vez que se efectúe con éxito.

38. Siendo ello así, corresponde a la Comisión hacer el análisis sistemático de los medios probatorios aportados por las partes, a fin de determinar la responsabilidad o no de la entidad bancaria denunciada.
39. Para efectos del presente análisis, debe considerarse que —de acuerdo con lo expuesto por el Banco en su escrito de descargos— la contratación materia de análisis se realizó a través de la Banca Móvil el 9 de agosto de 2025 y se desembolsó en la cuenta de ahorro 0011-0142-020****253, de titularidad del denunciante.
40. Al respecto, el señor Sernaque no ha cuestionado su afiliación a la Banca Móvil; por lo que, no corresponde realizar un análisis para verificar el enrolamiento del consumidor al uso de dicho canal digital.

— *Del ingreso a la Banca Móvil*

41. De otro lado, en cuanto al ingreso al canal por el cual se efectuó la contratación materia de análisis, debe entenderse que este constituiría un elemento imprescindible para que se efectúe la referida contratación, siendo que el proceso de validación de esta comienza desde el ingreso al canal por el cual se efectuó.
42. Con relación a ello, el Banco señaló que el 9 de agosto de 2025 se registraron diversos ingresos al aplicativo banca móvil a las 15:38:01, 15:42:02, 15:43:54 y 15:49:09 horas, para efectuar las operaciones cuestionadas. Para acreditar lo alegado, la entidad bancaria denunciada adjuntó el reporte “Log de inicio de sesión”¹², de cuya revisión se verifica que, en la hora señalada, se registró el ingreso a la banca móvil con la credencial/contraseña (createTicket) del denunciante, lo cual se acreditaría con la glosa “responseType” con respuesta “OK”.
43. Cabe precisar que, para la operación cuestionada en el presente extremo correspondería el inicio de sesión a las 15:38:01 horas.
44. En ese sentido, ha quedado acreditado el inicio de sesión a la Banca Móvil.

— *Sobre la autenticación reforzada*

45. Respecto al primer paso, referido a la utilización de una combinación de factores de autenticación que correspondan a categorías distintas y que sean independientes uno del otro, como algo que el usuario conoce (p.e. contraseña, el PIN, respuestas a preguntas claves, entre otros), algo que el usuario posee (p.e. la clave dinámica) y, algo que el usuario es (p.e. huella digital, patrón de iris, reconocimiento facial, entre otros), el Banco señaló que estos serían el inicio de sesión con su clave de acceso (algo que el usuario conoce) y el token digital (algo que el usuario posee)

¹² Ver pieza procesal N° 4 denominada “ANEXO N° 3 - LOG DE INICIO SESION.PDF”, contenido en el escrito del 5 de febrero de 2026 presentado por el Banco.



46. Respecto al primer factor de autenticación, en el presente caso se verifica ello con el correcto ingreso a la banca móvil conforme a lo expuesto en el fundamento 37 a 40 del presente informe.
47. Respecto al segundo factor de autenticación, el Banco indicó que era el token digital. Ahora bien, en la medida que el señor Sernaque no ha cuestionado su afiliación a la clave token, no corresponde efectuar mayor análisis sobre ello.
48. Para acreditar registro de la clave token (código único de autenticación), adjuntó el reporte “Log softoken”¹³, de cuya revisión se verifican, entre otros, los siguientes datos: (i) glosa “Documento”, que correspondería al DNI del cliente, con respuesta 43****22, lo cual acreditaría que el token digital empleado fue el del denunciante; (ii) glosa “fecha y hora” con respuesta 15:39:37; (iii) glosa “AAP” con respuesta “13000123 que significa banca móvil actualizada; (iv) glosa “Nombre del servicio” con respuesta “Softtoken Challenge RequestCreate ValidationsV2” que significa la validación a través del Softtoken; y, (v) la glosa “Response Type” con respuesta “OK” significa operación efectuada válidamente.
49. Asimismo, el Banco presentó el reporte denominado “Log de operaciones KT80”¹⁴, de cuya revisión se verifica el registro de la operación cuestionada el 9 de agosto de 2025 a las 15:39:38 horas y el código “UGDS” que acreditaría la creación de préstamo, de acuerdo con lo informado por la entidad bancaria.
50. Además, indicó que en el referido reporte se advierte la glosa “COD_ESTADO” con respuesta “S”, lo cual acreditaría el correcto uso del token digital por parte del denunciante, de acuerdo con lo informado por la entidad bancaria.
51. Al respecto, en su escrito de observaciones al Informe Final de Instrucción N° 0304-2026/CC1 el Banco señaló que la clave token, necesariamente debe ser generada de manera previa a la autorización de la operación, a fin de cumplir con su función de autorización de la operación dotándola de seguridad.
52. En ese sentido, en el presente caso se generó la clave token a las 15:39:37 para la ejecución del préstamo (bajo la glosa UGDS) cuya ejecución se produjo a las 15:39:38 horas, un segundo después de ser autorizada con la clave token.
53. Finalmente, el Banco señaló que la clave token como código único de autenticación (CUA), se generaba a partir de los datos de cada operación solicitada, es decir de manera individual; sin embargo, el Banco no ha explicado ni ha presentado el medio probatorio que acredite la generación de tal código para la operación cuestionada.
54. Por lo tanto, no es posible verificar el ingreso correcto de la clave token para la autorización de la operación cuestionada.

¹³ Ver pieza procesal N° 6 denominada “ANEXO N° 5 - LOG SOFTOKEN.PDF”, contenido en el escrito del 5 de febrero de 2026 presentado por el Banco.

¹⁴ Ver pieza procesal N° 5 denominada “ANEXO N° 4 - LOG KT80.PDF”, contenido en el escrito del 5 de febrero de 2026 presentado por el Banco.



55. En ese sentido, puede concluirse que el Banco no acreditó el cumplimiento de la utilización de una combinación de factores de autenticación que correspondan a categorías distintas y que sean independientes uno del otro.
56. Sobre el segundo paso, consistente en la implementación de un control ante ataques de hombre en el medio que podría incluir un código único generado mediante métodos criptográficos, el Banco señaló que sería la clave token, el cual cumple como código único de autenticación.
57. Al respecto, conforme ha sido desarrollado en los numerales previos, el Banco no ha explicado ni ha presentado el medio probatorio que acredite la generación de tal código para la operación cuestionada.
58. Ahora bien, con relación al tercer paso, referido a la notificación de los datos de la operación al usuario, el Banco señaló que notificó la contratación del préstamo a la denunciante.
59. Para acreditar lo alegado adjuntó una *captura de pantalla del log de contratación del préstamo*¹⁵, de cuya revisión se advierte que el 9 de agosto de 2025 se habría enviado un mensaje al correo electrónico marco*****@yahoo.es; sin embargo, no se advierte -de forma expresa- el contenido del mensaje enviado al consumidor, ni tampoco ha explicado o detallado la glosa/código que evidencia el correcto envío de la notificación.
60. Sin perjuicio de ello, obra en el expediente una copia del correo electrónico remitido por el Banco¹⁶ al denunciante, de cuya revisión se ha verificado que el 9 de agosto de 2025 a las 15:40 hora se informó al consumidor sobre el préstamo de S/ 35 000,00, cabe precisar que dicho medio probatorio fue presentado por el denunciante; por lo que, es posible concluir que este fue notificado válidamente. Por tanto, ha quedado acreditado el cumplimiento del tercer paso.
61. Estando a lo antes mencionado, se verificó que la entidad bancaria no acreditó las medidas de seguridad referidas a la autenticación reforzada, en relación con la contratación del préstamo al toque 0011-0814-*****9651-11 de S/ 35 000,00.
62. Finalmente, en su escrito de observaciones al Informe Final de Instrucción N° 0304-2026/CC1-ST el señor Sernaque señaló que la contratación del préstamo escaparía de su comportamiento habitual de consumo.
63. Al respecto, consideramos oportuno informar que, nuestro marco regulatorio faculta a los consumidores a poder elegir libremente los productos o servicios a contratar conforme su propia conveniencia. En ese sentido, nuestro modelo económico no podría limitar la contratación de un crédito o préstamo partiendo del análisis del historial de consumo de una persona

¹⁵ Ver página 6 a 8 de pieza procesal N° 7 denominada "ANEXO N° 6 - EVIDENCIA DE LAS NOTIFICACIONES.PDF", contenido en el escrito del 5 de febrero de 2026 presentado por el Banco.

¹⁶ Ver página 29 de pieza procesal N° 2 denominada "20252974910013647900001354692025297491", contenido en el escrito del 15 de agosto de 2025 presentado por el señor Sernaque.

64. Por lo tanto y, contrario al hecho cuestionado por el señor Sernaque, la contratación de un préstamo o crédito no puede estar sujeto a un control de habitualidad en tanto existe una libertad intrínseca y reconocida por nuestro ordenamiento la cual faculta que los consumidores puedan entablar relaciones de consumo en el mercado de manera libre.
65. En consecuencia, de acuerdo con los fundamentos expuestos, acogiendo la recomendación efectuada por la Secretaría Técnica a través del Informe Final de Instrucción N° 0304-2026/CC1-ST, esta Comisión considera que corresponde declarar fundada, la denuncia interpuesta por el señor Sernaque contra el Banco por infracción al literal b) del numeral 56.1 del artículo 56° del Código, en la medida que no ha quedado acreditado que la contratación del préstamo personal al toque 0011-0814-*****9651-11, fue debidamente atribuida al denunciante.

Sobre el deber de idoneidad

66. El artículo 18° del Código establece que la idoneidad es la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe¹⁷.
67. Por su parte, el artículo 19° del Código establece que los proveedores son responsables por la calidad e idoneidad de los productos y servicios que ofrecen en el mercado¹⁸. En aplicación de esta norma, los proveedores tienen el deber de entregar los productos y prestar los servicios al consumidor en las condiciones ofertadas o previsibles, atendiendo a la naturaleza de estos, la regulación que sobre el particular se haya establecido y, en general, a la información brindada por el proveedor o puesta a disposición.

— De la responsabilidad por las operaciones no reconocidas

68. En el marco de la relación comercial entre los consumidores y las entidades del sistema financiero (en adelante, ESF), estas se encuentran obligadas a implementar mecanismos de seguridad adecuados que garanticen la protección de las transacciones realizadas mediante tarjetas de crédito y débito, con el fin de prevenir su uso indebido, no autorizado o fraudulento. Dicha relación jurídica genera derechos y deberes recíprocos.
69. En esa línea, la regulación sectorial ha establecido un marco normativo orientado a regular las medidas de seguridad generales que deben adoptar las entidades financieras

¹⁷ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el DECRETO LEGISLATIVO 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016**

Artículo 18.- Idoneidad

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso.
(...)

¹⁸ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el DECRETO LEGISLATIVO 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016**

Artículo 19.- Obligación de los proveedores

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y estos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.



para el adecuado cargo en las cuentas de los tarjetahabientes por los bienes y servicios adquiridos mediante dichos instrumentos de pago. Así, el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, aprobado el 30 de octubre de 2013 mediante Resolución SBS N.° 6523-2013 (en adelante, Reglamento de Tarjetas), fijó las obligaciones mínimas en materia de seguridad aplicables a este tipo de operaciones.

70. Posteriormente, como consecuencia de la masificación de los servicios financieros a través de canales digitales y el avance tecnológico, la SBS aprobó, el 19 de febrero de 2021, el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, mediante Resolución SBS N.° 504-2021 (en adelante, Reglamento de Ciberseguridad). Dicho reglamento incorporó procesos más robustos, estableciendo requisitos de autenticación reforzada que las empresas del sistema financiero deben implementar para controlar el acceso a los servicios digitales y la ejecución de operaciones susceptibles de generar fraude u otros abusos en perjuicio de los usuarios.
71. Finalmente, con el objetivo de optimizar la implementación de las medidas de seguridad aplicables, el 28 de junio de 2024, la SBS emitió la Resolución SBS N.° 2286-2024, mediante la cual se introdujeron diversas modificaciones al Reglamento de Tarjetas.
72. Entre las modificaciones más relevantes, se precisó que el proceso de autenticación para operaciones con tarjetas debe ejecutarse según lo dispuesto en el artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad, empleando los factores de autenticación detallados en el literal j) del artículo 2 de dicha norma y siguiendo los estándares técnicos de EMVCo, las mencionadas modificaciones han entrado en vigencia el 1 de julio de 2025; no obstante, se presenta una excepción para las tarjetas de crédito emitidas antes de esa fecha, cuya obligatoriedad regirá desde el 1 de abril de 2026¹⁹; es decir, desde el 1 de abril de 2026 se exigirá el cumplimiento del proceso de autenticación establecido en la norma.
73. Para una mejor comprensión de lo mencionado en el párrafo anterior, se presenta el siguiente cuadro:

19

RESOLUCIÓN SBS N° 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO, modificado mediante RESOLUCIÓN SBS N° 2286-2024.

Artículo 16°. - Medidas de seguridad respecto a los usuarios

Las empresas deben adoptar, como mínimo, las siguientes medidas de seguridad con respecto a los usuarios: (...)

7. El proceso de autenticación del usuario para efectuar operaciones con tarjetas debe realizarse según lo establecido en el artículo 19 del Reglamento de Ciberseguridad, mediante factores categorizados en el literal j) del artículo 2 del dicho reglamento, y siguiendo las recomendaciones técnicas de los estándares EMV emitidos por EMVCo, según el tipo de operación del que se trate:

7.1 Para operaciones con tarjeta presente se requieren dos factores, donde el primero es el chip de la tarjeta o su representación digital. El segundo factor puede ser una clave secreta (PIN) u otro que establezca la Superintendencia.

7.2 Para operaciones con tarjeta no presente se requieren dos factores, donde el primero son los datos contenidos en la representación física o digital de la tarjeta. El segundo factor puede ser un código de verificación dinámico de la tarjeta u otro factor verificable en línea requerido al usuario en el marco del estándar EMV 3DS, salvo los casos de exención previstos en el artículo 20 del Reglamento de Ciberseguridad.

7.3 Para operaciones con billeteras móviles de terceros basadas en tokenización de tarjetas, la afiliación de la tarjeta para el uso de este servicio conforme al numeral 7.2 y las operaciones subsiguientes que se realicen deben ser autenticadas mediante la tokenización de la tarjeta y un segundo factor de distinta naturaleza.

7.4 El control requerido en el literal b) del artículo 19 el Reglamento de Ciberseguridad, ante ataques de hombre en el medio, es satisfecho mediante la adopción de los estándares EMV 3DS y EMV Tokenization para los numerales 7.2 y 7.3 del presente artículo, según corresponda.

7.5 Para operaciones en que no se valide el segundo factor por limitaciones fuera de su control, la empresa debe establecer reglas de aceptación o rechazo, en función al nivel de riesgo de fraude, según el sistema de monitoreo de transacciones descrito en el artículo 17° del presente reglamento. Dichas limitaciones pueden estar asociadas al terminal de atención, las prácticas del comercio o la tecnología utilizada por el usuario.

PARA OPERACIONES CON	FACTORES DE AUTENTICACIÓN	ESTÁNDAR EMV	CONTROL DE ATAQUES
Tarjeta presente ²⁰	Factor 1: Chip (o réplica digital). Factor 2: Clave secreta (PIN) o factor señalado por la SBS.	No se requiere el estándar	No requiere de control
Tarjeta no presente	Factor 1: Datos de la tarjeta (física/digital) Factor 2: Código dinámico o factor en línea	Sí, EMV 3-D Secure (3DS) para el segundo factor	Sí, se debe adoptar los estándares EMV 3DS y EMV Tokenization, según lo indicado en el numeral 7.4. del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas
Billeteras Móviles	Factor 1: Tokenización de la tarjeta Factor 2: Factor de distinta naturaleza	Sí, EMV Tokenization	Sí, se debe adoptar los estándares EMV 3DS y EMV Tokenization, según lo indicado en el numeral 7.4. del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas.

74. Adicionalmente, en aquellos casos en los que no sea posible validar el segundo factor de autenticación debido a limitaciones ajenas al control de la empresa, esta debe establecer reglas de aceptación o rechazo de las operaciones en función del nivel de riesgo de fraude, conforme al sistema de monitoreo de transacciones previsto en el Reglamento de Tarjetas. Dichas limitaciones pueden estar asociadas, entre otros aspectos, al terminal de atención, a las prácticas del comercio o a la tecnología empleada por el usuario.
75. Considerando lo expuesto, las operaciones realizadas a partir de la entrada en vigencia de la Resolución SBS N.° 2286-2024 deben observar obligatoriamente las nuevas reglas de autenticación previstas en el artículo 16° del Reglamento de Tarjetas, atendiendo al tipo de operación de que se trate (tarjeta presente, tarjeta no presente o billeteras móviles tokenizadas), así como a los supuestos excepcionales asociados a limitaciones técnicas o tecnológicas. Ello resulta determinante para la evaluación del cumplimiento normativo de las ESF y para la asignación de responsabilidades frente a eventuales operaciones no reconocidas por los usuarios.

— De la aplicación al caso concreto

Sobre la norma aplicable

76. El señor Sernaque cuestionó que el Banco no habría adoptado las medidas de seguridad pertinentes, al permitir que, el 9 de agosto de 2025, se realicen 2 operaciones no reconocidas con cargo a la cuenta de ahorros 0011-0142-020****253 del denunciante, pese a que no tuvo conocimiento y no dio su autorización o validación.

²⁰ De conformidad con la Resolución SBS N° 02220-2025 de fecha 23 de junio de 2025, se dispuso prorrogar el plazo de vigencia hasta el 1 de abril de 2026, sólo sobre el supuesto de tarjeta de crédito presente emitidas con anterioridad al 1 de julio de 2025.

77. Ahora bien, consideramos oportuno precisar que las operaciones cuestionadas consisten en transferencias realizadas a través de la Banca Móvil. En ese sentido, si bien el importe fue debitado de la cuenta de ahorros, debe advertirse que para la ejecución de dicha transferencia se requirió necesariamente el ingreso de la información asociada a la tarjeta de débito vinculada a la cuenta. En consecuencia, atendiendo a que la validación y autorización de la operación dependieron del ingreso de los datos de esta última, se concluye que el producto financiero involucrado en la operación es la tarjeta de débito.
78. Asimismo, resulta necesario precisar que, en el presente caso, corresponde determinar la responsabilidad del Banco en relación con la adopción de medidas de seguridad frente a la realización de operaciones no reconocidas, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Tarjetas. Al respecto, es importante destacar que la Resolución SBS N° 2286-2024 modificó el artículo 14° del Reglamento de Tarjetas²¹.
79. Dicha modificación, al no encontrarse directamente relacionada con las disposiciones de ciberseguridad, entró en vigor el 1 de enero de 2025, conforme se desprende del artículo séptimo de la Resolución SBS N° 2286-2024.
80. En consecuencia, se advierte que el mencionado artículo resulta aplicable al presente caso, toda vez que las operaciones materia de evaluación se efectuaron el 9 de agosto de 2025, fecha en la que la norma se encontraba vigente.
81. Ahora bien, del contenido del citado artículo 14° se desprende que todo cargo efectuado en una tarjeta de débito debe estar debidamente justificado y respaldado, sobre la base del cumplimiento de la normativa sectorial aplicable, las disposiciones contractuales pactadas entre las partes y la autorización expresa del usuario.
82. Por ende, la validez de un cargo realizado en el producto financiero del tarjetahabiente exige la concurrencia de dichos requisitos, de modo que corresponde al Banco acreditar —conforme al contrato suscrito— que los parámetros de autorización de la operación cuestionada resultaron válidos y se ajustaron a la normativa vigente.
83. En ese sentido, este Colegiado realizará el análisis de responsabilidad del Banco conforme a lo dispuesto en el numeral 7.2 y 7.4 del artículo 16° y, el artículo 14° del Reglamento de Tarjetas.

a) De la validez de la operación no reconocida

— **Enrolamiento**

²¹ **RESOLUCIÓN SBS N° 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO, publicada el 2 de noviembre de 2013 y vigente desde el 1 de abril de 2014**

Artículo 14°. - Cargos asociados a tarjetas de débito

Las empresas cargarán el importe de los bienes, servicios y obligaciones que el usuario de tarjeta de débito adquiera o pague, así como de los servicios descritos en el artículo 7° del Reglamento, conforme a la legislación vigente sobre la materia, al contrato suscrito entre las partes y a la autorización del usuario de la tarjeta de crédito.

84. Al respecto, el señor Sernaque no ha cuestionado su afiliación a la Banca Móvil; por lo que, no corresponde realizar un análisis para verificar el enrolamiento del consumidor al uso de dicho canal digital.

— *Sobre el inicio de sesión*

85. De otro lado, en cuanto al ingreso al canal por el cual se efectuó la operación materia de análisis, debe entenderse que este constituiría un elemento imprescindible para que se efectúe la referida operación, siendo que el proceso de validación de esta comienza desde el ingreso al canal por el cual se efectuó.
86. Por tanto, teniendo en consideración los fundamentos desarrollados en los numerales 41 y 42 de la presente resolución, este Colegiado puede concluir que ha quedado acreditado el inicio de sesión a la Banca Móvil.
87. Cabe precisar que, para las operaciones cuestionadas en el presente extremo correspondería el inicio de sesión a las 15:43:54 y 15:49:09 horas.

Sobre el primer requisito de autenticación reforzada

88. Ahora bien, deberá acreditar el cumplimiento de los 2 factores de autenticación para uso de tarjeta no presente, establecidos en el numeral 7.2 del artículo 16° del Reglamento.
89. Respecto al primer factor de autenticación constituido por los datos contenidos en la representación física o digital de la tarjeta, en el presente caso el Banco indicó que sería el inicio de sesión, para acreditar lo alegado adjuntó el reporte “Log de inicio de sesión”²², de cuya revisión se ha verificado el ingreso a la banca móvil con la credencial/contraseña (createTicket) del denunciante, lo cual se acreditaría con la glosa “responseType” con respuesta “OK”.
90. No obstante, de la revisión del referido medio probatorio no es posible advertir que se hayan ingresado los datos contenidos en la tarjeta del señor Sernaque, además que la entidad bancaria no ha detallado ni precisado la glosa que acredite que se ingresó dicha información al momento de iniciar sesión en la Banca Móvil.
91. Por tanto, puede concluirse que el Banco no ha acreditado el cumplimiento del primer factor de autenticación.
92. Respecto al segundo factor de autenticación comprendido por el código de verificación dinámico de la tarjeta u otro factor verificable en línea requerido al usuario en el marco del estándar EMV 3DS, se deberá tener en consideración los fundamentos expuestos en los numerales 47 a 53 de la presente resolución.
93. Por otro lado, la entidad bancaria no ha detallado ni ha explicado qué medio probatorio permitiría acreditar el cumplimiento del estándar EMV 3DS.

²² Ver pieza procesal N° 4 denominada “ANEXO N° 3 - LOG DE INICIO SESION.PDF”, contenido en el escrito del 5 de febrero de 2026 presentado por el Banco.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 1957-2025/CC1

94. Por tanto, puede concluirse que el Banco no ha acreditado el cumplimiento del segundo factor de autenticación.

Sobre el segundo requisito de autenticación reforzada

95. Respecto al segundo requisito esto es, contar con un control de ataques de hombre en el medio el cual debe ajustarse a los estándares EMV 3DS y EMV Tokenization, en el presente caso, el Banco ha señalado que con la clave token se cumpliría con ello.
96. Al respecto, este Colegiado advierte que el Banco en su escrito de descargos ha detallado el funcionamiento de la clave token y cómo este cumpliría como mecanismo de protección de ataque de hombre en el medio; sin embargo, no ha detallado ni ha explicado qué medio probatorio permitiría acreditar el cumplimiento del estándar EMV 3DS y EMV Tokenization, así como tampoco se advierte que el proveedor haya aportado al procedimiento medios probatorios que evidencien el cumplimiento de este requisito; sin perjuicio de que, como ha sido señalado en los numerales previos, el ingreso del token no ha quedado acreditado.
97. Por tanto, puede concluirse que el Banco no ha acreditado el cumplimiento del segundo requisito de la autenticación reforzada.
98. En ese sentido, teniendo en consideración lo antes mencionado, se concluye que, respecto de las operaciones materia de controversia, el Banco no ha cumplido con acreditar el proceso de autenticación del usuario.
99. Por tanto, no quedó acreditado el cumplimiento de los tres presupuestos exigidos por el artículo 14° del *Reglamento de Tarjetas* i) conformidad con la legislación vigente, ii) sujeción al contrato suscrito entre las partes y iii) autorización del usuario.
100. Cabe agregar que, pese a que mediante Resolución N° 3492-2025/CC1 del 26 de setiembre de 2025, se hizo un requerimiento de información expreso a la entidad bancaria para la presentación del contrato del producto financiero y/o los documentos que vinculaban al denunciante con la contratación de la cuenta de ahorros 0011-0142-020****253; a la fecha el Banco no ha cumplido con remitir dicha información.
101. En consecuencia, de acuerdo con los fundamentos expuestos, acogiendo la recomendación efectuada por la Secretaría Técnica a través del Informe Final de Instrucción N° 0304-2026/CC1-ST, esta Comisión considera que corresponde declarar fundada, la denuncia interpuesta por el señor Sernaque contra el Banco por infracción a los artículos 18° y 19° del Código, en la medida que no ha quedado acreditada la validez de dos operaciones no reconocidas por el importe total de S/ 29 000,00 con cargo a la cuenta de ahorros 0011-0142-020****253 del denunciante.

Sobre la falta de atención de reclamos

102. El numeral 88.1 del artículo 88 del Código ha previsto los alcances de la obligación de atención de reclamos de los proveedores de servicios financieros y de seguros,



precisando que estos deben ser atendidos dentro del plazo establecido por la normativa correspondiente, esto es, la emitida por la SBS²³.

103. El Reglamento de Gestión de Reclamos y Requerimientos, aprobado por Resolución SBS N° 04036-2022, norma que regula el servicio de atención de reclamos y requerimientos interpuestos por los usuarios, y que se encontraba vigente al momento de la ocurrencia de los hechos del presente caso, establece que los reclamos deberán ser absueltos en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles de haber sido presentados²⁴.
104. La respuesta debe ser oportuna, completa, clara y pronunciarse sobre lo reclamado o solicitado por el usuario. No obstante, es importante precisar que las normas sobre atención de reclamos y consultas no determinan que todo reclamo sea declarado procedente o que se brinde al consumidor cualquier información que este pueda requerir.

(i) Sobre la atención adecuada del Reclamo 09082500737 del 09 de agosto de 2025

105. En su denuncia, el señor Sernaque indicó que el Banco no habría brindado una respuesta adecuada al reclamo 09082500737.
106. Por su parte, en sus descargos el Banco señaló los argumentos detallados en el numeral 7 y 11 de la presente resolución.
107. Al respecto, obra en el expediente copia *reclamo 09082500737 del 9 de agosto de 2025*²⁵, interpuesto por el denunciante, de cuya revisión se advierte que la materia reclamada consistió en la atribución de un préstamo de S/ 35 000,00 y dos transferencias no reconocidas de S/ 14 000,00 y S/ 15 000,00 y, solicitó el extorno de dichas operaciones, así como la anulación del préstamo.
108. De otro lado, obra en el expediente copia de la *respuesta brindada por el Banco*²⁶ (que ha sido presentada tanto por la entidad bancaria como por el señor Sernaque), en la que consta que indicó al consumidor que la transferencia de S/ 15 000,00 se realizó con

²³ LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificado por Decreto Legislativo N° 1308, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 30 de diciembre de 2016.

Artículo 88.- Reclamo de productos o servicios financieros y de seguros

88.1 Las entidades del sistema financiero y de seguros, en todas sus oficinas en la República, deben resolver los reclamos dentro del plazo establecido en la normativa correspondiente, sin perjuicio del derecho del consumidor de recurrir directamente ante la Autoridad de Consumo. (...)

²⁴ RESOLUCIÓN SBS N° 04036-2022, Reglamento de Gestión de Reclamos y Requerimientos, que modifica la denominación del Título VI del Reglamento del Régimen Especial para la Gestión de Conducta del Mercado del Sistema Financiero, publicada el 29 de diciembre de 2022

7. Cómputo de plazos

7.1 Los reclamos deben ser resueltos por las empresas en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles. A excepción de los reclamos sobre microseguros, que deben ser resueltos por las empresas en un plazo no mayor de quince (15) días calendario, de acuerdo con la normativa sobre la materia.

²⁵ Ver página 26 de pieza procesal N° 10 denominada "ANEXO 10 Y 11.PDF", contenido en el escrito del 5 de febrero de 2026 presentado por el Banco.

²⁶ Ver página 21 y 22 de pieza procesal N° 2 denominada "20252974910013647900001354692025297491", contenido en el escrito del 15 de agosto de 2025 presentado por el señor Sernaque.

el ingreso de información confidencial, número de DNI y clave de acceso a la banca por internet; y, el resto de operaciones se realizó, adicionalmente, con la clave token digital, lo cual constituyó el sustento de la decisión del Banco al atender el reclamo de manera desfavorable.

109. A modo de resumen, se ha elaborado un cuadro con el reclamo y la respuesta brindada por el Banco, conforme se detalla a continuación:

Cuadro N° 1: Comparativo

Reclamo 09082500737 del 9 de agosto de 2025	Respuesta del 14 de agosto de 2025
(...) CLIENTE INDICA QUE SUFRIO EL ROBO DE SU CELULAR EL DIA DE HOY Y ADEMAS SACARON UN PRESTAMO DE 35 MIL SOLES Y POSTERIORMENTE SE PERCATÓ QUE SE REALIZARON TRANSFERENCIA SIN SU CONSENTIMIENTO, POR LO CUAL SOLICITA EL EXTORNO DE LAS TRANSFERENCIA REALIZADAS POR UNA TOTAL DE 29084 A SU CUENTA AFECTADA **4253 A LA BREVEDAD POSIBLE. (...) CLIENTE PIDE LA DEVOLUCIÓN DE LOS IMPORTES NO RECONOCIDOS A LA CUENTA DE AHORRO AFECTADA ASÍ COMO LA ANULACIÓN DEL PRÉSTAMO NO SOLICITADO. (...)	(...) Se ha verificado que la operación bajo el concepto "TRANSF INMEDIATA" por el importe de 15,000.00 soles fue realizada con el ingreso de información confidencial, número de DNI, clave de acceso a la Banca por Internet. Por otro lado, el resto de operaciones reclamadas fueron realizadas con el ingreso de información confidencial, número de DNI, clave de acceso a la Banca por Internet y clave Token Digital, acceso realizado desde dispositivo registrado en nuestro sistema desde fecha 01/12/2024 inclusive, afiliación a la banca por internet desde 01/12/2024 inclusive, activación de token digital desde 01/12/2024 inclusive. Le adjuntamos a la presente el detalle de las operaciones. Dado que el préstamo fue adquirido con credenciales de uso personal, bajo responsabilidad exclusiva del titular, no es posible acceder a su solicitud de anulación. (...)

110. Del cuadro precedente se advierte que, el Banco se pronunció sobre el aspecto reclamado por el denunciante, comunicándole los motivos por los cuales no atendió favorablemente lo solicitado.
111. Es importante mencionar que la respuesta a un reclamo no puede calificarse como inadecuada solo porque el consumidor considere que no se le atendió de la forma, modo y detalle que exigió, puesto que no existe una obligación legal para atender favorablemente los reclamos.
112. Es menester reiterar que las normas sobre atención de reclamos y consultas no determinan que todo reclamo sea declarado procedente, es decir, que sean resueltos en beneficio del usuario. En efecto, la atención a las solicitudes de los usuarios implica que los proveedores deben poner a disposición de los consumidores toda la información relevante respecto del hecho reclamado, tal y como lo hizo el Banco en el presente caso, al haberse acreditado que emitió una respuesta debidamente motivada a fin de justificar la denegatoria de lo petitionado por el denunciante.
113. En ese sentido, en la medida que el señor Sernaque sustentó la atención inadecuada del reclamo en que fue atendido de manera desfavorable, cabe indicar que la entidad bancaria no se encontraba obligada a conceder lo requerido por el denunciante, como parte de una atención adecuada del reclamo en cuestión; asimismo, contrario a lo sostenido por el consumidor, la respuesta del Banco estuvo debidamente motivada y justificada, por lo que no es posible atribuirle responsabilidad al proveedor respecto a dicho extremo.



114. En consecuencia, de acuerdo con los fundamentos expuestos, acogiendo la recomendación efectuada por la Secretaría Técnica a través del Informe Final de Instrucción N° 0304-2026/CC1-ST, esta Comisión considera que corresponde declarar infundada en la denuncia interpuesta por el señor Sernaque contra el Banco, por la presunta infracción del numeral 88.1 del artículo 88° del Código, en la medida que ha quedado acreditado que la entidad bancaria atendió de manera adecuada el reclamo 09082500737 del 09 de agosto de 2025.

(ii) **Sobre la atención adecuada del Reclamo 11082500284 del 11 de agosto de 2025**

115. En su denuncia, el señor Sernaque indicó que el Banco no habría brindado una respuesta adecuada al reclamo 11082500284.
116. Por su parte, en sus descargos el Banco señaló los argumentos detallados en el numeral 7 y 11 de la presente resolución.
117. Al respecto, obra en el expediente copia *reclamo 11082500284 del 11 de agosto de 2025*²⁷, interpuesto por el denunciante, de cuya revisión se advierte que la materia reclamada consistió en la atribución de un préstamo de S/ 35 000,00 y dos transferencias no reconocidas de S/ 14 000,00 y S/ 15 000,00 y, solicitó el extorno de dichas operaciones, así como la anulación del préstamo.
118. De otro lado, obra en el expediente copia de la *respuesta brindada por el Banco*²⁸ (que ha sido presentada tanto por la entidad bancaria como por el señor Sernaque), en la que consta que indicó al consumidor que la transferencia de S/ 15 000,00 se realizó con el ingreso de información confidencial, número de DNI y clave de acceso a la banca por internet; y, el resto de operaciones se realizó, adicionalmente, con la clave token digital, lo cual constituyó el sustento de la decisión del Banco al atender el reclamo de manera desfavorable.
119. A modo de resumen, se ha elaborado un cuadro con el reclamo y la respuesta brindada por el Banco, conforme se detalla a continuación:

Cuadro N° 2: Comparativo

Reclamo 11082500284 del 11 de agosto de 2025	Respuesta del 12 de agosto de 2025
(...) CON FECHA 09 DE AGOSTO DE LOS CORRIENTES ME ROBARON MI TELEFONO CON NÚMERO 961523222, AL MOMENTO SOLICITÉ LA ANULACIÓN DE LAS CUENTAS DE TODOS LOS BANCOS, SIN EMBARGO A PESAR DE LA CANCELACIÓN/ ANULACIÓN DE LAS CUENTAS SE PROCESÓ UN PRÉSTAMO DIGITAL POR EL IMPORTE DE S/.35,000 SOLES, EL CUAL NUNCA SOLICITÉ, ADICIONALMENTE A ELLO, SE	(...) Se ha verificado que la operación bajo el concepto "TRANSF INMEDIATA" por el importe de 15,000.00 soles fue realizada con el ingreso de información confidencial, número de DNI, clave de acceso a la Banca por Internet. Por otro lado, el resto de operaciones reclamadas fueron realizadas con el ingreso de información confidencial, número de DNI, clave de acceso a la Banca por Internet y clave Token Digital, acceso realizado desde dispositivo registrado en nuestro sistema desde fecha 01/12/2024

²⁷ Ver página 18 de pieza procesal N° 10 denominada "ANEXO 10 Y 11.PDF", contenido en el escrito del 5 de febrero de 2026 presentado por el Banco.

²⁸ Ver página 19 de pieza procesal N° 2 denominada "20252974910013647900001354692025297491", contenido en el escrito del 15 de agosto de 2025 presentado por el señor Sernaque.

REGISTRARON TRANSFERENCIAS DE DINERO DESDE MI CUENTA DE AHORROS N° 0011-0142-0201134253, HACIA CUENTAS DEL BCP Y DEL BANCO DE LA NACIÓN, AMBAS CUENTAS A MI NOMBRE, PARA POSTERIORMENTE A ELLO, SE REALIZARON TRANSFERENCIAS A CUENTAS DE TERCEROS... YO JAMAS SOLICITE TENER UNA OFERTA APROBADA, NADA DE ESTO HUBIERA SUCEDIDO SI USTEDES NO ME GENERAN SUS OFERTAS APROBADAS, QUE COMO REPITO NUNCA LAS SOLICITE TENER, AHORA ESTOY SIENDO AFECTADO ECONÓMICAMENTE Y EMOCIONALMENTE.

(...)

CLIENTE PIDE LA ANULACIÓN Y DEVOLUCIÓN DEL PRÉSTAMO DE S/35,000.00 Y EL TOTAL S/29,000.00 DE LAS OPERACIONES QUE NO RECONOCE POR TRANSFERENCIA Y LA CONTRATACIÓN NO SOLICITADA A LA CUENTA AFECTADA. (...)

inclusive, afiliación a la banca por internet desde 01/12/2024 inclusive, activación de token digital desde 01/12/2024 inclusive. Le adjuntamos a la presente el detalle de las operaciones.

Dado que el préstamo fue adquirido con credenciales de uso personal, bajo responsabilidad exclusiva del titular, no es posible acceder a su solicitud de anulación.

(...)

Por otro lado, validamos que se generó el bloqueo de sus canales digitales con fecha 09/08/2025 a las 15:52 horas, posterior a las operaciones no reconocidas, las cuales se realizaron de manera válida, con las medidas de seguridad exigidas para la autorización de ese tipo de operaciones, es decir, con el ingreso de las credenciales de acceso a la banca móvil y el token digital.

(...)

120. Del cuadro precedente se advierte que, el Banco se pronunció sobre el aspecto reclamado por el denunciante, comunicándole los motivos por los cuales no atendió favorablemente lo solicitado.
121. Para el análisis del presente extremo se deberá considerar los argumentos desarrollados en los numerales 111 a 113 de la presente resolución.
122. En consecuencia, de acuerdo con los fundamentos expuestos, acogiendo la recomendación efectuada por la Secretaría Técnica a través del Informe Final de Instrucción N° 0304-2026/CC1-ST, esta Comisión considera que corresponde declarar infundada en la denuncia interpuesta por el señor Sernaque contra el Banco, por la presunta infracción del numeral 88.1 del artículo 88° del Código, en la medida que ha quedado acreditado que la entidad bancaria atendió de manera adecuada el reclamo 11082500284 del 11 de agosto de 2025.

(iii) Sobre la atención adecuada del Reclamo 12082501216 del 12 de agosto de 2025

123. En su denuncia, el señor Sernaque indicó que el Banco no habría brindado una respuesta adecuada al reclamo 12082501216.
124. Por su parte, en sus descargos el Banco señaló los argumentos detallados en el numeral 7 y 11 de la presente resolución.
125. Al respecto, obra en el expediente copia *reclamo 12082501216 del 12 de agosto de 2025*²⁹, interpuesto por el denunciante, de cuya revisión se advierte que la materia reclamada consistió en la disconformidad de la respuesta del reclamo 1082500284, debido a que solicitó el bloqueo de su celular por robo y, solicitó el extorno de dichas operaciones.

²⁹ Ver página 14 de pieza procesal N° 10 denominada "ANEXO 10 Y 11.PDF", contenido en el escrito del 5 de febrero de 2026 presentado por el Banco.

126. De otro lado, obra en el expediente copia de la *respuesta brindada por el Banco*³⁰ (que ha sido presentada tanto por la entidad bancaria como por el señor Sernaque), en la que consta que indicó al consumidor que la transferencia de S/ 15 000,00 se realizó con el ingreso de información confidencial, número de DNI y clave de acceso a la banca por internet; y, el resto de operaciones se realizó, adicionalmente, con la clave token digital, lo cual constituyó el sustento de la decisión del Banco al atender el reclamo de manera desfavorable.
127. A modo de resumen, se ha elaborado un cuadro con el reclamo y la respuesta brindada por el Banco, conforme se detalla a continuación:

Cuadro N° 3: Comparativo

Reclamo 12082501216 del 12 de agosto de 2025	Respuesta del 14 de agosto de 2025
(...) ESTIMADOS RECHAZO LA RESPUESTA DEL RECLAMO 11082500284, SOLICITA LA REVISIÓN DEL RECLAMO CABE MENCIONAR QUE SE SOLICITO EL BLOQUEO DEL CELULAR POR EL ROBO DEL MISMO REALIZANDO OPERACIÓN COMO DESEMBOLSO DE PRÉSTAMO Y TRANSFERENCIAS A OTRO BANCO POR EL IMPORTE. (...) CLIENTE MANIFIESTA QUE NO RECONOCE EL PRÉSTAMO DE S/35 MIL Y LAS TRANSFERENCIAS DEL DÍA 09/08/25 EN SU TARJETA DE DÉBITO; CLIENTE INDICA QUE SUFRIÓ EL ROBO DE SU EQUIPO MÓVIL, NO CUENTA CON SEGURO DE PROTECCIÓN DE TARJETA, CLIENTE BLOQUEA LA TARJETA POR SEGURIDAD. CLIENTE PIDE LA DEVOLUCIÓN DE LAS OPERACIONES NO RECONOCIDA A SU TARJETA DÉBITO, DEBIDO A QUE NO ESTA CONFORME CON LA RESPUESTA DEL CASO ANTERIOR PRESENTADO. (...)	(...) Se ha verificado una de las transferencias por el importe de 15,000.00 soles fue realizada con el ingreso de información confidencial, número de DNI, clave de acceso a la Banca por Internet. Asimismo, la transferencia restante y desembolso del préstamo en cuestión, se realizaron con el ingreso de información confidencial, número de DNI, clave de acceso a la Banca por Internet y clave Token Digital, acceso realizado desde dispositivo registrado en nuestro sistema desde fecha 01/12/2024 inclusive, afiliación a la banca por internet desde 01/12/2024 inclusive, activación de token digital desde 01/12/2024 inclusive. Le adjuntamos a la presente el detalle de las operaciones. Cabe precisar que las operaciones en cuestión se realizaron con las medidas de seguridad necesarias para la validación de este tipo de operaciones, motivo por el cual no será posible atender su pedido de cancelación de las transferencias interbancarias. (...)

128. Del cuadro precedente se advierte que, el Banco se pronunció sobre el aspecto reclamado por el denunciante, comunicándole los motivos por los cuales no atendió favorablemente lo solicitado.
129. Para el análisis del presente extremo se deberá considerar los argumentos desarrollados en los numerales 111 a 113 de la presente resolución.
130. En consecuencia, de acuerdo con los fundamentos expuestos, acogiendo la recomendación efectuada por la Secretaría Técnica a través del Informe Final de Instrucción N° 0304-2026/CC1-ST, esta Comisión considera que corresponde declarar infundada en la denuncia interpuesta por el señor Sernaque contra el Banco, por la presunta infracción del numeral 88.1 del artículo 88° del Código, en la medida que ha

³⁰ Ver página 23 de pieza procesal N° 2 denominada "20252974910013647900001354692025297491", contenido en el escrito del 15 de agosto de 2025 presentado por el señor Sernaque.



quedado acreditado que la entidad bancaria atendió de manera adecuada el reclamo 12082501216 del 12 de agosto de 2025.

(iv) Sobre la atención adecuada del Reclamo 12082501273 del 12 de agosto de 2025

131. En su denuncia, el señor Sernaque indicó que el Banco no habría brindado una respuesta adecuada al reclamo 12082501273.
132. Por su parte, en sus descargos el Banco señaló los argumentos detallados en el numeral 7 y 11 de la presente resolución.
133. Al respecto, obra en el expediente copia *reclamo 12082501273 del 12 de agosto de 2025*³¹, interpuesto por el denunciante, de cuya revisión se advierte que la materia reclamada consistió en la disconformidad de la respuesta del reclamo 1082500284, debido a que solicitó el bloqueo de su celular por robo y, solicitó el extorno de dichas operaciones.
134. De otro lado, obra en el expediente copia de la *respuesta brindada por el Banco*³² (que ha sido presentada tanto por la entidad bancaria como por el señor Sernaque), en la que consta que indicó al consumidor que la transferencia de S/ 15 000,00 se realizó con el ingreso de información confidencial, número de DNI y clave de acceso a la banca por internet; y, el resto de operaciones se realizó, adicionalmente, con la clave token digital, lo cual constituyó el sustento de la decisión del Banco al atender el reclamo de manera desfavorable.
135. A modo de resumen, se ha elaborado un cuadro con el reclamo y la respuesta brindada por el Banco, conforme se detalla a continuación:

Cuadro N° 4: Comparativo

Reclamo 12082501273 del 12 de agosto de 2025	Respuesta del 14 de agosto de 2025
(...) SEÑORES: AGRADECERÉ REVISAR EL RECLAMO 11082500284 NO ESTO CONFORME CON LA REPUESTA, EL 09/08 SE REPORTO EL ROBO DEL CELULAR SOLICITANDO EL BLOQUEO DEL APLICATIVO, DONDE PROCESARON EL DESEMBOLSO DE UN PRÉSTAMO Y TRANSFIRIERON LOS FONDOS A OTRO BANCO. NO TENGO PRODUCTOS MAYORES DE 10M EN EL BBVA, NO HE AUTORIZADO NINGÚN DESEMBOLSO POR 35M POR EL APLICATIVO, EN EL BBVA SOLO CUENTO CON UNA CUENTA DE AHORROS Y CTS NO CUENTO CON TARJETA DE CRÉDITO Y PRÉSTAMO. NO CUENTO CON NINGÚN PRÉSTAMO EN EL SISTEMA FINANCIERO.	(...) Se ha verificado una de las transferencias por el importe de 15,000.00 soles fue realizada con el ingreso de información confidencial, número de DNI, clave de acceso a la Banca por Internet. Asimismo, la transferencia restante y desembolso del préstamo en cuestión se realizaron con el ingreso de información confidencial, número de DNI, clave de acceso a la Banca por Internet y clave Token Digital, acceso realizado desde dispositivo registrado en nuestro sistema desde fecha 01/12/2024 inclusive, afiliación a la banca por internet desde 01/12/2024 inclusive, activación de token digital desde 01/12/2024 inclusive. Le adjuntamos a la presente el detalle de las operaciones. Cabe precisar que las operaciones en cuestión se realizaron con las medidas de seguridad necesarias para la

³¹ Ver página 6 de pieza procesal N° 10 denominada "ANEXO 10 Y 11.PDF", contenido en el escrito del 5 de febrero de 2026 presentado por el Banco.

³² Ver página 23 de pieza procesal N° 2 denominada "20252974910013647900001354692025297491", contenido en el escrito del 15 de agosto de 2025 presentado por el señor Sernaque.

PORQUE NO BLOQUEARON EL APLICATIVO SI ERAN OPERACIÓN INUSUALES, DESEMBOLSO Y TRANSFERENCIA. (...)

CLIENTE PIDE LA DEVOLUCIÓN DE LAS OPERACIONES NO RECONOCIDA A SU TARJETA DÉBITO.

validación de este tipo de operaciones, motivo por el cual no será posible atender su pedido de cancelación de las transferencias interbancarias.
(...)

136. Del cuadro precedente se advierte que, el Banco se pronunció sobre el aspecto reclamado por el denunciante, comunicándole los motivos por los cuales no atendió favorablemente lo solicitado.
137. Para el análisis del presente extremo se deberá considerar los argumentos desarrollados en los numerales 111 a 113 de la presente resolución.
138. En consecuencia, de acuerdo con los fundamentos expuestos, acogiendo la recomendación efectuada por la Secretaría Técnica a través del Informe Final de Instrucción N° 0304-2026/CC1-ST, esta Comisión considera que corresponde declarar infundada en la denuncia interpuesta por el señor Sernaque contra el Banco, por la presunta infracción del numeral 88.1 del artículo 88° del Código, en la medida que ha quedado acreditado que la entidad bancaria atendió de manera adecuada el reclamo 12082501273 del 12 de agosto de 2025.

Sobre las medidas correctivas

139. El artículo 114° del Código establece que, sin perjuicio de la sanción administrativa que corresponda al proveedor por una infracción a las normas del Código, el Indecopi puede dictar, en calidad de mandatos, medidas correctivas reparadoras y complementarias³³.
140. Las medidas correctivas reparadoras tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior³⁴. Las medidas correctivas complementarias tienen

³³ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el Decreto Legislativo 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016**
Artículo 114.- Medidas correctivas

Sin perjuicio de la sanción administrativa que corresponda al proveedor por una infracción al presente Código, el Indecopi puede dictar, en calidad de mandatos, medidas correctivas reparadoras y complementarias.

Las medidas correctivas reparadoras pueden dictarse a pedido de parte o de oficio, siempre y cuando sean expresamente informadas sobre esa posibilidad en la notificación de cargo al proveedor por la autoridad encargada del procedimiento. Las medidas correctivas complementarias pueden dictarse de oficio o a pedido de parte.

³⁴ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el Decreto Legislativo 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016**
Artículo 115.- Medidas correctivas reparadoras

115.1 Las medidas correctivas reparadoras tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior. En caso el órgano resolutorio dicte una o varias medidas correctivas, debe considerar lo acordado por las partes durante la relación de consumo. Las medidas correctivas reparadoras pueden consistir en ordenar al proveedor infractor lo siguiente:

- Reparar productos.
- Cambiar productos por otros de idénticas o similares características, cuando la reparación no sea posible o no resulte razonable según las circunstancias.
- Entregar un producto de idénticas características o, cuando esto no resulte posible, de similares características, en los supuestos de pérdida o deterioro atribuible al proveedor y siempre que exista interés del consumidor.
- Cumplir con ejecutar la prestación u obligación asumida; y si esto no resulte posible o no sea razonable, otra de efectos equivalentes, incluyendo prestaciones dinerarias.
- Cumplir con ejecutar otras prestaciones u obligaciones legales o convencionales a su cargo.

el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que se produzca nuevamente en el futuro³⁵.

141. El señor Sernaque, mediante escrito presentado el 2 de marzo de 2026, solicitó como medida correctiva se ordene al Banco la anulación del préstamo atribuido y la rectificación de la información reportada a las centrales de riesgo.
142. Al respecto, se verifica la existencia de las siguientes infracciones referidas a que el Banco:

- d. Devolver la contraprestación pagada por el consumidor, más los intereses legales correspondientes, cuando la reparación, reposición, o cumplimiento de la prestación u obligación, según sea el caso, no resulte posible o no sea razonable según las circunstancias.
 - e. En los supuestos de pagos indebidos o en exceso, devolver estos montos, más los intereses correspondientes.
 - f. Pagar los gastos incurridos por el consumidor para mitigar las consecuencias de la infracción administrativa.
 - g. Otras medidas reparadoras análogas de efectos equivalentes a las anteriores.
- 115.2 Las medidas correctivas reparadoras no pueden ser solicitadas de manera acumulativa conjunta, pudiendo plantearse de manera alternativa o subsidiaria, con excepción de la medida correctiva señalada en el literal h) que puede solicitarse conjuntamente con otra medida correctiva. Cuando los órganos competentes del Indecopi se pronuncian respecto de una medida correctiva reparadora, aplican el principio de congruencia procesal.
- 115.3 Las medidas correctivas reparadoras pueden solicitarse en cualquier momento hasta antes de la notificación de cargo al proveedor, sin perjuicio de la facultad de secretaría técnica de la comisión de requerir al consumidor que precise la medida correctiva materia de solicitud. El consumidor puede variar su solicitud de medida correctiva hasta antes de la decisión de primera instancia, en cuyo caso se confiere traslado al proveedor para que formule su descargo.
- 115.4 Corresponde al consumidor que solicita el dictado de la medida correctiva reparadora probar las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas causadas por la comisión de la infracción administrativa.
- 115.5 Los bienes o montos objeto de medidas correctivas reparadoras son entregados por el proveedor directamente al consumidor que los reclama, salvo mandato distinto contenido en la resolución. Aquellos bienes o montos materia de una medida correctiva reparadora, que por algún motivo se encuentran en posesión del Indecopi y deban ser entregados a los consumidores beneficiados, son puestos a disposición de estos.
- 115.6 El extremo de la resolución final que ordena el cumplimiento de una medida correctiva reparadora a favor del consumidor constituye título ejecutivo conforme con lo dispuesto en el artículo 688 del Código Procesal Civil, una vez que quedan consentidas o causan estado en la vía administrativa. La legitimidad para obrar en los procesos civiles de ejecución corresponde a los consumidores beneficiados con la medida correctiva reparadora.
- 115.7 Las medidas correctivas reparadoras como mandatos dirigidos a resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas originadas por la infracción buscan corregir la conducta infractora y no tienen naturaleza indemnizatoria; son dictadas sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios que el consumidor puede solicitar en la vía judicial o arbitral correspondiente. No obstante, se descuenta de la indemnización patrimonial aquella satisfacción patrimonial deducible que el consumidor haya recibido a consecuencia del dictado de una medida correctiva reparadora en sede administrativa.

35

LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el Decreto Legislativo 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016

Artículo 116.- Medidas correctivas complementarias

Las medidas correctivas complementarias tienen el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro y pueden ser, entre otras, las siguientes:

- a. Que el proveedor cumpla con atender la solicitud de información requerida por el consumidor, siempre que dicho requerimiento guarde relación con el producto adquirido o servicio contratado.
- b. Declarar inexigibles las cláusulas que han sido identificadas como abusivas en el procedimiento.
- c. El decomiso y destrucción de la mercadería, envases, envolturas o etiquetas.
- d. En caso de infracciones muy graves y de reincidencia o reiterancia:
 - (i) Solicitar a la autoridad correspondiente la clausura temporal del establecimiento industrial, comercial o de servicios por un plazo máximo de seis (6) meses.
 - (ii) Solicitar a la autoridad competente la inhabilitación, temporal o permanente, del proveedor en función de los alcances de la infracción sancionada.
- e. Publicación de avisos rectificatorios o informativos en la forma que determine el Indecopi, tomando en consideración los medios que resulten idóneos para revertir los efectos que el acto objeto de sanción ha ocasionado.
- f. Cualquier otra medida correctiva que tenga el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro.

El Indecopi está facultado para solicitar a la autoridad municipal y policial el apoyo respectivo para la ejecución de las medidas correctivas complementarias correspondientes.



- (i) No cumplió con acreditar que la contratación del préstamo personal al toque 0011-0814-*****9651-11 de S/ 35 000,00, fue debidamente atribuida al denunciante.
- (ii) No cumplió con acreditar la validez de dos operaciones no reconocidas por el importe total de S/ 29 000,00 con cargo a la cuenta de ahorros 0011-0142-020****253 del denunciante.
143. Al respecto, con relación al punto (ii) del numeral anterior, si bien correspondería ordenar la devolución de la operación no reconocida; lo cierto es que, en la medida que esta operación se realizó con el dinero del desembolso del préstamo personal al toque 0011-0814-*****9651-11, no corresponde ordenar su devolución.
144. Por tanto, este órgano colegiado considera que corresponde ordenar al Banco, en calidad de medidas correctivas, que en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución cumpla con:
- (i) Anular la contratación del préstamo personal al toque 0011-0814-*****9651-11 de S/ 35 000,00 y revertir los efectos generados como consecuencia de la atribución.
- (ii) De corresponder, solicitar a la Central de Riesgos de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, la rectificación de la calificación crediticia del señor Marco Antonio Sernaque Ruiz a efectos de que la deuda generada por préstamo personal al toque 0011-0814-*****9651-11 no sea considerada.
145. Asimismo, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contado a partir del vencimiento del plazo mencionado en el párrafo anterior, el Banco deberá presentar ante la Comisión los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del mandato ordenado, bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva conforme a lo establecido en el artículo 117 del Código³⁶.
146. En este punto, cabe indicar que el artículo 40° de la Directiva señala que, si se produce el incumplimiento del mandato por parte del proveedor obligado, la autoridad administrativa, a fin de garantizar el cumplimiento de su decisión, actuará de oficio e impondrá multa coercitiva por incumplimiento de medida correctiva³⁷.

³⁶

LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el Decreto Legislativo 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016

Artículo 117.- Multas coercitivas por incumplimiento de mandatos

Si el obligado a cumplir con un mandato del Indecopi respecto a una medida correctiva o a una medida cautelar no lo hace, se le impone una multa coercitiva no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria, tratándose de una microempresa; en todos los otros supuestos se impone una multa no menor de tres (3) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

En caso de persistir el incumplimiento de cualquiera de los mandatos a que se refiere el primer párrafo, el órgano resolutorio puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de doscientas (200) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencido el cual se ordena su cobranza coactiva.

No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.

(Subrayado agregado)

³⁷

DIRECTIVA N° 001-2021/DIR-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Ejecución de Mandatos

Artículo 40.- Incumplimiento y ejecución de medidas correctivas o cautelares

147. Cabe precisar que no constituye una facultad del Indecopi ejecutar la medida correctiva a favor del consumidor, pues el Estado ha reservado esta potestad únicamente al consumidor mediante la vía judicial. Por estas razones, el numeral 115.6 del artículo 115 del Código establece que las resoluciones finales que ordenen medidas correctivas reparadoras constituyen Títulos de Ejecución conforme a lo dispuesto en el artículo 688 del Código Procesal Civil.

Graduación de la sanción

148. Al respecto, en la Resolución Final N° 0072-2022/CC1 del 12 de enero de 2022, la Comisión desarrolló los aspectos técnicos y consideraciones normativas que deben aplicarse para el análisis de la imposición de una sanción, ello en torno al cumplimiento de lo estipulado en el Decreto Supremo 032-2021-PCM, Decreto Supremo que aprueba la graduación, metodología y factores para la determinación de las multas que impongan los órganos resolutivos del INDECOPI respecto de las infracciones sancionables en el ámbito de su competencia (en adelante, el Decreto Supremo 032-2021-PCM).

— Respetto de la atribución de la contratación del préstamo personal al toque

149. Para la aplicación del *método de valores preestablecidos para otras infracciones en OPS, CPC y SPC*, se advierte que la infracción incurrida cumple con lo siguiente: (i) se desarrolló por un periodo menor a dos (2) años; (ii) no dañó ni puso en riesgo la vida y/o salud de las personas; y, (iii) tuvo un alcance geográfico menor al nivel nacional.
150. Para este caso en particular, a fin de obtener el valor preestablecido (K) se tomó en cuenta que la infracción cometida por el Banco consistió en la atribución indebida del préstamo personal al toque de S/ 35 000,00. En ese sentido, se verifica que encuadra en *"Infracciones relativas a métodos comerciales coercitivos, métodos comerciales agresivos o engañosos, y métodos abusivos de cobranza que tengan afectaciones materiales o económicas."*, cuyo nivel de afectación (subíndice K_i) es moderada.
151. Por otro lado, en cuanto al tamaño de la empresa (subíndice K_j) debe indicarse que, de acuerdo con la información disponible en la base de datos denominada Padrón SUNAT y, en aplicación del rango establecido, le corresponde asignarle el valor de Gran Empresa. En suma, según lo establecido en el Cuadro N° 1, el valor preestablecido (K) equivale a once con sesenta (11,60) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

40.1. Ante el incumplimiento de un mandato de medida correctiva o medida cautelar por el proveedor obligado, el órgano resolutivo que actúa como primera instancia en el procedimiento, debe actuar de oficio a fin de garantizar el cumplimiento de la decisión de la autoridad, sin perjuicio del derecho que tiene al administrado de comunicarle esa situación. En dicha comunicación, el beneficiado debe precisar el número de expediente y resolución que dispuso el mandato, además de especificar en qué consiste el incumplimiento en caso se trate de varios mandatos.

40.2 En caso el obligado no acredite el cumplimiento de algún mandato de medida correctiva o medida cautelar, el órgano resolutivo que actúa como primera instancia, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá otorgar al administrado obligado por el mandato un plazo adicional de dos (2) días hábiles para cumplir con el apercibimiento de comunicar el cumplimiento del mandato impuesto.

40.3. En caso el obligado no acredite el cumplimiento del mandato o se verifique el incumplimiento de la medida impuesta, el órgano resolutivo procede con la imposición de la multa coercitiva, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 del Código.

40.4 En aquellos casos en que el obligado apercibido acredite el cumplimiento del mandato, el órgano resolutivo debe comunicar tal hecho al beneficiado, quien, de considerar que persiste el incumplimiento, podrá solicitar el inicio de un procedimiento en vía de ejecución por incumplimiento de medidas correctivas o cautelares, previsto en el artículo 106 del Código, debiendo cumplir con realizar el pago del derecho de tramitación, conforme a lo establecido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del INDECOPI.



152. Ahora bien, en cuanto al factor de duración (D), se evidencia que la infracción tiene naturaleza instantánea, en la medida que se concretó en un solo hecho. Así, este Colegiado estima su duración en “*menos de cuatro (4) meses*”; por lo que, corresponde aplicar un factor de duración de uno (1.0). Por ende, considerando los resultados obtenidos del valor preestablecido (K) y el factor de duración (D), la Multa Base (m) de la presente infracción tiene un valor de once con sesenta (11,60) UIT.
153. De otro lado, en el presente caso, corresponde señalar que este Colegiado no evidencia la configuración de algún factor agravante o atenuante (F), lo que implica que dicho factor sea igual a la unidad ($F = 1$ o 100 %). Bajo ese escenario, la Multa Base (m) obtenida no sufre variación y será equivalente a la Multa Preliminar (M).
154. Finalmente, al verificarse que la Multa Preliminar (M) no supera los topes legales, así como tomando en consideración los principios de legalidad, predictibilidad y razonabilidad que rigen la actuación de la autoridad administrativa; y, acogiendo la recomendación efectuada por la Secretaría Técnica a través del Informe Final de Instrucción N° 0304-2026/CC1-ST, esta Comisión considera que corresponde imponer al Banco una Multa Final (M*) de once con sesenta (11,60) UIT, por infracción al literal b) del numeral 56.1 del artículo 56° del Código.
- **Respecto de las dos operaciones no reconocidas realizadas con cargo a la cuenta de ahorro 0011-0142-020****253**
155. Para la aplicación del *método de valores preestablecidos para otras infracciones en OPS, CPC y SPC*, se advierte que la infracción incurrida cumple con lo siguiente: (i) se desarrolló por un periodo menor a dos (2) años; (ii) no dañó ni puso en riesgo la vida y/o salud de las personas; y, (iii) tuvo un alcance geográfico menor al nivel nacional.
156. Para este caso en particular, a fin de obtener el valor preestablecido (K) se tomó en cuenta que la infracción cometida por el Banco consistió en la falta de adopción de medidas de seguridad al permitir que se realicen dos operaciones no reconocidas por el importe total de S/ 29 000,00³⁸ con cargo a la cuenta de ahorro 0011-0142-020****253, de titularidad del denunciante. En ese sentido, se verifica que encuadra en “*Infracciones donde la cuantía afectada del bien o servicio denunciado sea superior a (04) UIT y menor a (08) UIT.*”, cuyo nivel de afectación (subíndice Ki) es moderada.
157. Por otro lado, en cuanto al tamaño de la empresa (subíndice Kj) debe indicarse que, de acuerdo con la información disponible en la base de datos denominada Padrón SUNAT y, en aplicación del rango establecido, le corresponde asignarle el valor de Gran Empresa. En suma, según lo establecido en el Cuadro N° 1, el valor preestablecido (K) equivale a once con sesenta (11,60) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).
158. Ahora bien, en cuanto al factor de duración (D), se evidencia que la infracción tiene naturaleza instantánea, en la medida que se concretó en un solo hecho. Así, este Colegiado estima su duración en “*menos de cuatro (4) meses*”; por lo que, corresponde aplicar un factor de duración de uno (1.0). Por ende, considerando los resultados

³⁸ Teniendo en consideración que la UIT vigente al año 2026 asciende al monto de S/ 5 500,00; el importe de S/ 29 000,00 equivale a 5,27 UIT ($S/ 29 000,00 / S/ 5 500,00 = 5,27$ UIT)



obtenidos del valor preestablecido (K) y el factor de duración (D), la Multa Base (m) de la presente infracción tiene un valor de once con sesenta (11,60) UIT.

159. De otro lado, en el presente caso, corresponde señalar que este Colegiado no evidencia la configuración de algún factor agravante o atenuante (F), lo que implica que dicho factor sea igual a la unidad ($F = 1$ o 100 %). Bajo ese escenario, la Multa Base (m) obtenida no sufre variación y será equivalente a la Multa Preliminar (M).
160. Finalmente, al verificarse que la Multa Preliminar (M) no supera los topes legales, así como tomando en consideración los principios de legalidad, predictibilidad y razonabilidad que rigen la actuación de la autoridad administrativa; y, acogiendo la recomendación efectuada por la Secretaría Técnica a través del Informe Final de Instrucción N° 0304-2026/CC1-ST, esta Comisión considera que corresponde esta Secretaría Técnica recomendar imponer al Banco una Multa Final (M*) de once con sesenta (11,60) UIT, por infracción de los artículos 18° y 19° del Código.

Sobre las costas y los costos del procedimiento

161. El artículo 7° de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi³⁹, aprobada por Decreto Legislativo 807, dispone que es potestad de la Comisión ordenar el pago de los costos y costas en que hubiera incurrido el denunciante o el Indecopi.
162. En el presente caso, en tanto se ha determinado la responsabilidad administrativa del Banco, la Comisión considera que debe ordenársele el pago de las costas y costos del procedimiento en favor de los denunciantes.
163. En consecuencia, el Banco deberá cumplir con pagar al denunciante las costas del procedimiento que, a la fecha, ascienden a la suma de S/ 36,00, en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución⁴⁰.
164. Asimismo, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contado a partir del vencimiento del plazo mencionado en el párrafo anterior, el Banco deberá presentar ante la Comisión los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del mandato ordenado, bajo apercibimiento de imponerle una multa coercitiva conforme a lo establecido en el artículo 118 del Código⁴¹.

39

LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI

Artículo 7°.- En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el Indecopi, la Comisión u Oficina competente, además de imponer la sanción que corresponda, podrá ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el Indecopi. En caso de incumplimiento de la orden de pago de costas y costos del proceso, cualquier Comisión u Oficina del Indecopi podrá aplicar las multas previstas en el inciso b) del artículo 38 del Decreto Legislativo N° 716.

40

Tasa correspondiente al derecho de presentación de la denuncia.

41

LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010, modificada por el DECRETO LEGISLATIVO 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016

Artículo 118.- Multas coercitivas por incumplimiento del pago de costas y costos

Si el obligado a cumplir la orden de pago de costas y costos no lo hace, se le impone una multa no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

En caso de persistir el incumplimiento de lo ordenado, el órgano resolutorio puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias

165. Es pertinente informar que si el señor Sernaque comunica a la Comisión el incumplimiento del mandato ordenado y el denunciado no presenta ante este órgano colegiado los medios probatorios que acrediten que cumplieron con el referido mandato, la autoridad administrativa evaluará la imposición de la multa coercitiva por incumplimiento de pago de costas liquidadas⁴².
166. Sin perjuicio de ello y, de considerarlo pertinente, una vez que se ponga fin a la instancia administrativa, la denunciante podrá solicitar el reembolso de los montos adicionales en que hubiese incurrido para la tramitación del presente procedimiento, para lo cual deberá presentar una solicitud de liquidación de costas y costos ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor N° 1.

Sobre la inscripción del Banco en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi

167. El artículo 119° del Código precisa que el Indecopi lleva un registro de las infracciones que se comprueben y de las sanciones que se impongan en los procedimientos por infracción a la normativa de protección al consumidor, con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones del mercado⁴³.

(UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencidos los cuales se ordena su cobranza coactiva.

No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.

(Subrayado agregado)

42

DIRECTIVA N° 001-2021-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, aprobada por RESOLUCIÓN N° 049-2021-PRE, publicada el 30 de abril de 2021

Artículo 41.- Incumplimiento del pago de costas y costos

- 41.1 En caso de incumplimiento del mandato de pago de costas y/o costos liquidados, el beneficiario de dicho mandato deberá comunicar este hecho a la autoridad administrativa.
- 41.2 El órgano resolutivo de procedimientos sumarísimos una vez recibida la comunicación de incumplimiento por parte del beneficiario por el mandato de pago de costas y costos, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá otorgar al administrado obligado por el mandato un plazo adicional de dos días (2) hábiles para cumplir con el apercibimiento de comunicar el cumplimiento del mandato impuesto.
- 41.3 En caso el obligado no acredite el cumplimiento del pago de las costas y costos o se verifique el incumplimiento del mismo, se procede con la imposición de la multa coercitiva, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 118 del Código.
- 41.4 En el caso en el que el obligado apercibido acredite el cumplimiento oportuno del mandato ordenado, el órgano resolutivo deberá comunicar de tal hecho al beneficiario, quien, de considerar que persiste el incumplimiento, podrá solicitar el inicio de un procedimiento administrativo sancionador por incumplimiento de pago de costas y costos previsto en el artículo 106 del Código, debiendo cumplir con realizar el pago del derecho de tramitación, conforme a lo establecido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del INDECOPI.

43

LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el Decreto Legislativo 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016

Artículo 119.- Registro de infracciones y sanciones

El Indecopi lleva un registro de infracciones y sanciones a las disposiciones del presente Código con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones entre proveedores y consumidores y orientar a estos en la toma de sus decisiones de consumo. Los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados por el lapso de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de dicha resolución. La información del registro es de acceso público y gratuito.



168. La referida norma establece que los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados en el referido registro por el lapso de cuatro (4) años, contados a partir de la fecha de la resolución.
169. En la medida que a través del presente pronunciamiento se ha verificado la comisión de una infracción al Código por parte del Banco, así como se le ha impuesto una sanción por ello, corresponde ordenar su inscripción en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi, una vez que la resolución emitida por este órgano colegiado sea declarada firme en sede administrativa.

SE RESUELVE

PRIMERO: declarar fundada la denuncia interpuesta por el señor Marco Antonio Sernaque Ruiz contra Banco BBVA Perú S.A. por infracción del literal b) del numeral 56.1 del artículo 56° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en la medida que no cumplió con acreditar que la contratación del préstamo personal al toque 0011-0814-*****9651-11 de S/ 35 000,00, fue debidamente atribuida al denunciante.

SEGUNDO: declarar fundada la denuncia interpuesta por el señor Marco Antonio Sernaque Ruiz contra Banco BBVA Perú S.A. por infracción a los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en la medida que no ha quedado acreditada la validez de dos operaciones no reconocidas por el importe total de S/ 29 000,00 con cargo a la cuenta de ahorros 0011-0142-020****253 del denunciante.

TERCERO: declarar infundada la denuncia interpuesta por el señor Marco Antonio Sernaque Ruiz contra Banco BBVA Perú S.A. por presunta infracción al numeral 88.1 del artículo 88° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en la medida que ha quedado acreditado que la entidad bancaria atendió de manera adecuada el reclamo 09082500737 del 09 de agosto de 2025.

CUARTO: declarar infundada la denuncia interpuesta por el señor Marco Antonio Sernaque Ruiz contra Banco BBVA Perú S.A. por presunta infracción al numeral 88.1 del artículo 88° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en la medida que ha quedado acreditado que la entidad bancaria atendió de manera adecuada el reclamo 11082500284 del 11 de agosto de 2025.

QUINTO: declarar infundada la denuncia interpuesta por el señor Marco Antonio Sernaque Ruiz contra Banco BBVA Perú S.A. por presunta infracción al numeral 88.1 del artículo 88° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en la medida que ha quedado acreditado que la entidad bancaria atendió de manera adecuada el reclamo 12082501216 del 12 de agosto de 2025.

SEXTO: declarar infundada la denuncia interpuesta por el señor Marco Antonio Sernaque Ruiz contra Banco BBVA Perú S.A. por presunta infracción al numeral 88.1 del artículo 88° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en la medida que ha quedado acreditado que la entidad bancaria atendió de manera adecuada el reclamo 12082501273 del 12 de agosto de 2025.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 1957-2025/CC1

SÉPTIMO: ordenar a Banco BBVA Perú S.A., en calidad de medida correctiva, que, en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, cumpla con:

- (i) Anular la contratación del préstamo personal al toque 0011-0814-*****9651-11 de S/ 35 000,00 y revertir los efectos generados como consecuencia de la atribución.
- (ii) De corresponder, solicitar a la Central de Riesgos de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, la rectificación de la calificación crediticia del señor Marco Antonio Sernaque Ruiz a efectos de que la deuda generada por préstamo personal al toque 0011-0814-*****9651-11 no sea considerada.

Para ello, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contado a partir del vencimiento del plazo otorgado inicialmente, la entidad bancaria deberá presentar ante la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del mandato ordenado, bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, así como en el numeral 40.3 de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI denominada "Directiva que regula los procedimientos en materia de protección al consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor".

OCTAVO: sancionar a Banco BBVA Perú S.A. conforme al siguiente detalle:

Cuadro N° 1: Detalle de Sanciones

IMPUTACIÓN	ARTÍCULO	SANCIÓN
No haber acreditado que la contratación del préstamo personal al toque 0011-0814-*****9651-11, de S/ 35 000,00 fue debidamente atribuida al denunciante.	Literal b) del numeral 56.1 del artículo 56° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.	11,60 UIT
No haber acreditado la validez de dos operaciones no reconocidas por el importe total de S/ 29 000,00 con cargo a la cuenta de ahorros 0011-0142-020****253 del denunciante.	Artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.	11,60 UIT

Dichas sanciones serán rebajadas en 25% si el denunciado consiente la presente resolución y procede a cancelar las mismas en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles, contado a partir de la notificación de la presente Resolución, conforme a lo establecido en el artículo 113° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor²⁶.

NOVENO: requerir a Banco BBVA Perú S.A., el cumplimiento espontáneo de la multa impuesta en la presente resolución, bajo apercibimiento de iniciar el medio coercitivo específicamente aplicable, de acuerdo a lo establecido en el numeral 4 del artículo 203 del

²⁶ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR** publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el **DECRETO LEGISLATIVO 1308**, publicado el 30 de diciembre de 2016.

Artículo 113.- Cálculo y rebaja del monto de la multa

(...)

La multa aplicable es rebajada en un veinticinco por ciento (25%) cuando el infractor cancele el monto de la misma con anterioridad a la culminación del término para impugnar la resolución que puso fin a la instancia y en tanto no interponga recurso alguno contra dicha resolución.



Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, precisándose que los actuados serán remitidos a la Unidad de Ejecución Coactiva para los fines de ley en caso de incumplimiento.

DÉCIMO: ordenar a Banco BBVA Perú S.A. que, en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, cumpla con pagar a la parte denunciante las costas del procedimiento que, a la fecha, ascienden a S/ 36,00; para lo cual, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contado a partir del vencimiento del plazo otorgado inicialmente, la denunciada deberá presentar ante la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del mandato ordenado, bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva conforme a lo establecido en el artículo 118° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.

DÉCIMO PRIMERO: disponer la inscripción de Banco BBVA Perú S.A. en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi, una vez que la resolución quede firme en sede administrativa, conforme a lo establecido en el artículo 119° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor⁴⁴.

DÉCIMO SEGUNDO: informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 38° del Decreto Legislativo N° 807, el único recurso impugnativo que puede interponerse contra lo dispuesto por la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 es el de apelación⁴⁵, el cual debe ser presentado ante dicho órgano colegiado en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de su notificación⁴⁶, ello de acuerdo a lo establecido en el artículo 218° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444,

⁴⁴ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el DECRETO LEGISLATIVO N° 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016.**

Artículo 119.- Registro de infracciones y sanciones

El Indecopi lleva un registro de infracciones y sanciones a las disposiciones del presente Código con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones entre proveedores y consumidores y orientar a estos en la toma de sus decisiones de consumo. Los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados por el lapso de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de dicha resolución. La información del registro es de acceso público y gratuito.

⁴⁵ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el Decreto Legislativo 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016**

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS.

PRIMERA. - Modificación del artículo 38° del Decreto Legislativo núm. 807

Modifícase el artículo 38° del Decreto Legislativo núm. 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, con el siguiente texto:

"Artículo 38°.- El único recurso impugnativo que puede interponerse durante la tramitación del procedimiento es el de apelación, que procede únicamente contra la resolución que pone fin a la instancia, contra la resolución que impone multas y contra la resolución que dicta una medida cautelar (...)"

⁴⁶ **DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, publicado el 25 de enero de 2019**

Artículo 218.- Recursos administrativos

218.1 Los recursos administrativos son:

(...)

b) Recurso de apelación

(...)

218.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios

(...).



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPÍ

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 1957-2025/CC1

Ley del Procedimiento Administrativo General; caso contrario, la resolución quedará consentida⁴⁷.

Con la intervención de los señores Comisionados: Mónica Tatiana Siverio Puycan, María de Fátima Ponce Regalado, Ernesto Alonso Calderón Burneo y Aldrin Capcha Coronado.



Firmado digitalmente por SIVERIO
PUYCAN Monica Tatiana FAU
20133840533 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 23.03.2026 21:35:37 -05:00

MÓNICA TATIANA SIVERIO PUYCAN
Presidenta

47

DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, publicado el 25 de enero de 2019

Artículo 222.- Acto firme

Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.